

GUERRES DOUANIÈRES

LE MAGA et la refonte du
Commerce Mondial



YOUSSEF BRIGA

Youssef BRIGA

GUERRES DOUANIÈRES

**L'Amérique d'abord
et le remodelage
du commerce mondial**

**Le commencement
la chronologie
la fin**

ISBN : 978-9920-8691-3-3

2026

Table des matières :

Introduction : L'architecture d'un choc économique mondial	4
Chapitre un : La doctrine « MAGA First »	5
Une vision du monde forgée depuis les années 80	6
Le plan de janvier 2025	7
Note de l'auteur : Pourquoi la formule comptait-elle ?	8
Le discours sur le déficit commercial et la réalité économique	8
La coalition intérieure à l'œuvre	10
Le paradoxe agricole	11
La question de la conformité constitutionnelle	12
Chapitre deux : Le « Liberation Day »	14
Phase un : Les premiers tirs, janvier à mars 2025	14
Phase deux : Le Liberation Day et ses suites immédiates, avril 2025	15
Phase trois : Accords, escalade et le cap des 100 milliards de dollars	18
Phase quatre : Extension sectorielle et compte à rebours judiciaire	19
Chapitre trois : La chronologie pas à pas	22
Phase 1 : janvier à mars 2025	23
Phase 2 : avril 2025	24
Phase 3 : mai à septembre 2025	25
Phase 4 : octobre à décembre 2025	28
Phase 5 : février 2026	28
Le bilan final : les initiatives tarifaires ont-elles atteint leurs objectifs ?	30
Ce qui demeure	30
Les 6 points à retenir	31
Chapitre quatre : Les représailles mondiales	32
La réaction de la Chine : des représailles maximales	32
Le Canada : le riposteur réticent	34
L'Union européenne : deux voies à la fois	35
L'OMC : les limites du droit commercial international	36
Chapitre cinq : Héritage et heure des comptes	39
Le bilan économique	39
L'arrêt de la Cour suprême : un tournant décisif	42

Note de l'auteur : La crise des remboursements en gestation.....	45
Quelles sont les principales répliques géopolitiques ?	46
Un changement durable ou une aberration passagère ?.....	48
Chapitre six : L'après : et maintenant ?	50
Une jurisprudence de « tape-taupe » : de la Section 122 à la Section 301	50
Le Canada et une loi vieille de quatre-vingt-seize ans.....	52
La Chine : le contrepoids des terres rares	53
Bruxelles avance à son propre rythme : le doublement sur l'acier	54
La crise des remboursements, acte II	56
Et maintenant ?.....	56
Conclusion.....	58
Références et sources.....	59

Introduction : L'architecture d'un choc économique mondial

Le 20 janvier 2025 n'a pas seulement marqué un changement d'administration. Comme l'observait Cicéron, *omnium rerum principia parva sunt* (les commencements de toutes choses sont modestes), et pourtant ce commencement-là portait le poids de plusieurs décennies. Il signait la dissolution formelle du consensus néolibéral de l'après-Seconde Guerre mondiale. Pour les dirigeants internationaux, les architectes des chaînes d'approvisionnement et les praticiens du commerce, le monde « prévisible » d'un commerce aux faibles barrières s'est effondré sous le poids du décret présidentiel (Executive Order) 14257.

Cet ouvrage n'est pas un simple récit chronologique des hostilités commerciales de 2025–2026. C'est l'analyse, quasi médico-légale, d'une mutation systémique. En invoquant l'International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) pour déclarer une urgence nationale au motif d'un déficit commercial, l'administration Trump n'a pas simplement taxé des marchandises : elle a fait une arme de la définition même de la « sécurité nationale ».

En tant que consultant en douane et expert en management, mon objectif est de disséquer la doctrine « MAGA First », non pas à travers le prisme de la rhétorique politique, mais à travers la froide réalité des conseils d'administration de Stuttgart et des quais de chargement de Newark. Nous verrons comment le droit de douane de base de 10 % et la surtaxe de 60 % sur la Chine ont imposé un découplage brutal que la plupart des experts jugeaient autrefois impossible. Ce livre est un guide pour le « chemin difficile », un paysage où la survie dépend de la capacité à évoluer dans une réalité où l'État de droit est sans cesse réécrit par la loi du tarif.

Au début de ces bouleversements, je me suis moi-même trouvé un moment dépassé. Il m'a fallu du temps pour saisir toute l'ampleur des ramifications et des conséquences en cascade d'un tel changement de paradigme. Mes amis, mes collègues et certains dirigeants d'entreprise que je connais étaient tous paralysés par les mêmes questions lancinantes : que se passe-t-il ? Pourquoi maintenant ? Où cela mène-t-il ? Nous avançons dans un véritable « brouillard de guerre ». Pour apporter une réponse claire, honnête et exploitable, je me suis consacré pendant des mois à un travail de synthèse, rassemblant des informations issues de l'actualité de terrain, de bulletins internationaux et d'analyses approfondies d'experts de premier plan. Sous la pression douce mais persistante de mon entourage, j'ai décidé de consigner cette synthèse. J'espère que ce document servira de véritable « retour d'expérience », offrant une feuille de route à travers les implications politiques concrètes qui redessinent aujourd'hui l'avenir de notre scène économique, tourmentée et en rapide évolution.

Chapitre un

La doctrine « MAGA First »

Philosophie et architecture du nationalisme économique

« Tarif est le plus beau mot du dictionnaire, plus beau, à mes yeux, que foi, amour ou mère. »

Donald J. Trump

Il y a une salle que je voudrais vous faire imaginer avant d'aborder la moindre loi, le moindre modèle économique ou le moindre décret. C'est une salle de conseil à Stuttgart, en Allemagne, au cours de la deuxième semaine d'avril 2025. Autour d'une longue table de réunion sont assis le directeur financier d'un grand équipementier automobile, le directeur juridique de l'entreprise, son responsable des opérations aux États-Unis et, au haut-parleur depuis Bruxelles, un consultant en conformité commerciale. Sur la table, imprimé à la hâte depuis un site de la Maison-Blanche à trois heures du matin, heure européenne, se trouve le décret 14257, signé trois jours plus tôt dans la roseraie de la Maison-Blanche par le président Donald J. Trump. Le décret déclare une urgence nationale au titre du déficit commercial américain sur les marchandises. Il impose un droit de douane de base de dix pour cent sur les importations en provenance de pratiquement tous les pays du monde. Il prévoit des taux individualisés plus élevés pour cinquante-sept pays, applicables cinq jours plus tard.

La question du directeur financier, lorsque le silence s'est fait, fut directe : « Quelle part de nos deux virgule trois milliards de dollars d'exportations annuelles vers les États-Unis est désormais soumise à des droits de douane qui n'existaient pas la semaine dernière ? »

La réponse : la totalité.

Ce moment, cette collision précise entre les convictions économiques d'un président, vieilles de plusieurs décennies, et les hypothèses stratégiques d'une entreprise mondiale, est le sujet de ce livre. Mais avant de comprendre ce qui s'est passé en 2025, il nous faut comprendre

la vision du monde qui l'a rendu possible. Car la guerre tarifaire qui s'est déroulée au cours des douze mois suivants n'a pas été improvisée. Ce n'était pas une réponse à une crise. C'était une doctrine, traduite en politique avec la précision systématique d'un plan qui attendait son heure depuis trente ans.

Une vision du monde forgée depuis les années 80 :

Pour comprendre l'approche commerciale du président Trump, il faut d'abord prendre la mesure d'une conviction qui s'est durcie pendant quatre décennies. Les moralistes antiques avertissaient que *radix omnium malorum est cupiditas* (la racine de tous les maux est la cupidité), mais dans cette histoire, l'obsession n'était pas seulement la cupidité : c'était la conviction que l'Amérique se faisait voler. Il faut remonter non pas à 2016 ou 2018, mais à 1987. Cette année-là, un promoteur immobilier de quarante et un ans fit publier une publicité pleine page dans plusieurs grands journaux américains, affirmant que le Japon profitait des États-Unis par des pratiques commerciales déloyales et que l'Amérique devait imposer des droits de douane pour rétablir l'équilibre. Le langage de cette publicité de 1987 est presque mot pour mot celui des décrets du Liberation Day de 2025. Remplacez le Japon par la Chine, actualisez les montants en dollars, ajoutez le mot IEEPA, et vous obtenez l'argument central qui allait justifier la plus vaste offensive tarifaire de l'histoire américaine moderne. La doctrine n'a pas évolué au cours de ces quatre décennies. Elle s'est calcifiée.

Ce qui a changé entre 1987 et 2025, ce n'est pas la conviction. C'est le pouvoir. Lorsque le président Trump est revenu au pouvoir le 20 janvier 2025, il disposait de ce qui lui avait manqué lors de son premier mandat : un Congrès unifié à majorité républicaine, une majorité idéologiquement bienveillante à la Cour suprême, un réseau de nationalistes économiques installés dans chaque agence concernée et, surtout, deux fondements législatifs qui, combinés, conféraient à un président d'une ambition maximale un pouvoir tarifaire à court terme pratiquement illimité.

Le premier était l'International Emergency Economic Powers Act, dit IEEPA. Adoptée en 1977, cette loi visait à permettre au président de réglementer les transactions financières, de geler des avoirs et d'imposer des sanctions en cas de véritable urgence de sécurité nationale. Elle avait été utilisée, de manière constante et appropriée, pour sanctionner l'Iran, la Corée du Nord, le Venezuela et la Russie. Elle n'avait jamais servi à imposer des droits de douane

généralisés. L'argument de l'administration en 2025 était que le déficit commercial américain sur les marchandises constituait une urgence nationale et que le pouvoir de réglementer les importations conféré par l'IEEPA couvrait les barèmes tarifaires. Des juristes spécialisés en droit commercial de toutes sensibilités relevèrent immédiatement que cette interprétation étirait la loi au-delà de tout précédent textuel ou historique. Les tribunaux finiraient par leur donner raison. Mais la justice est lente, et les droits de douane s'appliquent immédiatement.

Le second était la Section 232 du Trade Expansion Act de 1962, qui autorise le président à imposer des restrictions à l'importation lorsqu'une enquête officielle du Département du Commerce conclut que les importations menacent la sécurité nationale. Ce pouvoir avait été validé par les tribunaux. Il avait été utilisé lors du premier mandat du président Trump pour l'acier et l'aluminium. C'était, en d'autres termes, un terrain juridiquement solide, et il fut considérablement élargi en 2025 pour couvrir l'automobile, le cuivre, le bois, les semi-conducteurs, les produits pharmaceutiques et le mobilier.

Le plan de janvier 2025 :

Le premier jour du second mandat du président Trump n'eut rien d'une cérémonie. Ce fut un lancement opérationnel. Le mémorandum « America First Trade Policy », signé le 20 janvier 2025, était une directive contraignante : il chargeait le Représentant américain au Commerce (USTR), le Département du Commerce et le Trésor de remettre, avant le 1er avril 2025, des rapports complets sur les barrières commerciales étrangères ainsi que des propositions de droits de douane de rétorsion. Cette échéance du 1er avril n'avait pas été choisie au hasard. Elle tombait onze jours avant le Liberation Day. Le compte à rebours du plus grand choc commercial de l'histoire moderne était inscrit dans le tout premier acte exécutif du président.

Une seconde directive, publiée le 13 février, formalisa le cadre des droits de douane réciproques. Elle chargeait les agences d'évaluer, pour chaque partenaire commercial, la combinaison des droits de douane appliqués par ce pays aux produits américains, de ses barrières non tarifaires, de ses pratiques de change et de sa balance commerciale bilatérale avec les États-Unis. Le calcul qui en résultait, diviser l'excédent commercial par le volume des importations, puis diviser le résultat par deux, allait produire les taux du Liberation Day propres à chaque pays. La méthode fut ensuite critiquée de façon quasi unanime par les économistes, qui soulignèrent qu'elle ne reposait sur aucun fondement théorique cohérent et

produisait, pour certains pays, des taux dépassant de plusieurs fois toute mesure plausible de leurs barrières commerciales réelles. Le Vietnam se vit attribuer quarante-six pour cent. Le Cambodge, quarante-neuf. Ces chiffres n'avaient aucun rapport avec les barrières tarifaires que ces pays imposaient réellement aux produits américains. Ils avaient tout à voir avec l'ampleur de l'excédent commercial que ces pays dégageaient vis-à-vis des États-Unis. Dans la logique de l'administration, un excédent commercial était par définition la preuve d'une pratique déloyale. La profession économique n'était pas d'accord. La Maison-Blanche passa outre.

Note de l'auteur : Pourquoi la formule comptait-elle ?

La formule des droits de douane réciproques mérite plus d'attention qu'elle n'en a reçu dans la plupart des analyses du Liberation Day. Ce n'était pas seulement une méthode de calcul des taux, c'était une déclaration de principe. En assimilant les excédents commerciaux à des pratiques déloyales, l'administration a inscrit une vision du monde fondamentalement mercantiliste dans la politique officielle des États-Unis : l'idée que le commerce est une compétition où l'excédent signifie gagner et le déficit perdre, et que la réponse appropriée à un déficit est un droit de douane qui punit le pays excédentaire jusqu'à ce que les chiffres s'équilibrent.

Ce n'est pas ainsi que fonctionne le commerce. Les balances commerciales sont déterminées par des fondamentaux macroéconomiques : l'écart entre le taux d'épargne national d'un pays et son taux d'investissement. Un pays qui épargne moins qu'il n'investit affichera un déficit de sa balance courante quelle que soit sa structure tarifaire, parce qu'il importe des capitaux. Les États-Unis connaissent un déficit courant presque sans interruption depuis le début des années 1980, non parce que leurs partenaires commerciaux trichent, mais parce que les consommateurs et les entreprises américains empruntent et dépensent à un rythme supérieur à l'épargne américaine. Aucune structure tarifaire ne modifie cette arithmétique. Les données de 2025 allaient le démontrer de façon définitive. Après deux cent soixante-quatre milliards de dollars de recettes douanières, après l'année commerciale la plus perturbée depuis huit décennies, le déficit commercial américain sur les marchandises a diminué d'environ deux milliards de dollars. Sur une base de plus de mille milliards, c'est une erreur d'arrondi.

Le discours sur le déficit commercial et la réalité économique :

La maxime médiévale ***vox populi, vox dei*** (la voix du peuple est la voix de Dieu) saisit ici quelque chose d'essentiel : la force politique de l'argument du déficit commercial ne résidait pas dans sa justesse économique, mais dans sa résonance émotionnelle. Pour les électeurs de Youngstown (Ohio), de Gary (Indiana) et de Flint (Michigan), des villes qui avaient vu leur

base industrielle se vider au fil de décennies de mondialisation, l'idée que des pays étrangers trichaient au détriment des États-Unis n'était pas une thèse économique abstraite. C'était une expérience vécue. Les usines qui avaient offert à la génération de leurs parents un travail stable et bien rémunéré étaient parties. Les emplois étaient partis ailleurs. Les communautés avaient décliné. Et les responsables politiques qui avaient présidé à cette transformation avaient invariablement promis que le libre-échange créerait de nouveaux emplois, meilleurs, pour remplacer ceux qui avaient disparu. Pour de nombreux Américains des classes populaires, cette promesse ne s'était pas concrétisée.

Le génie du président Trump, si génie est le mot juste, a été de relier ce grief économique à une cause simple et identifiable, et à une solution simple et spectaculaire. La cause : les pratiques commerciales déloyales des pays étrangers. La solution : des droits de douane qui rendraient les produits étrangers chers et les produits américains de nouveau compétitifs. L'argument était économiquement discutable mais politiquement irrésistible, et il se construisait depuis sa campagne de 2016. Lorsqu'il revint au pouvoir en 2025, ce n'était plus une théorie à tester. C'était une conviction à exécuter.

Les données économiques accumulées au cours de 2025 racontaient une histoire plus complexe. Le Yale Budget Lab, dans son évaluation exhaustive de l'ensemble des droits de douane de 2025, a estimé qu'ils avaient réduit la croissance du PIB réel d'environ neuf dixièmes de point de pourcentage et laissé l'économie américaine durablement plus petite de six dixièmes de pour cent à long terme, soit l'équivalent d'environ cent soixante milliards de dollars de production perdue chaque année. Le ménage américain moyen a perdu environ trois mille huit cents dollars de pouvoir d'achat, mesurés en prix de 2024. Les prix alimentaires ont augmenté de deux virgule huit pour cent. Le prix moyen d'une automobile importée a augmenté d'environ quatre mille dollars. Le Peterson Institute for International Economics a établi que les exportations américaines avaient chuté de dix-huit virgule un pour cent sous le régime tarifaire complet, les représailles étrangères fermant des marchés que les agriculteurs, les industriels et les exportateurs de services américains avaient mis des décennies à construire. Les secteurs les plus touchés étaient précisément ceux qui formaient le cœur de l'électorat du président Trump : l'agriculture, l'industrie des biens durables et l'extraction minière.

Le déficit commercial lui-même, l'urgence nationale déclarée, la justification officielle de tout le programme, a à peine bougé. La réduction totale du déficit commercial sur les marchandises a été d'environ deux milliards de dollars sur une base de plus de mille milliards. Cela n'a pas surpris les économistes. Comme l'avait prédit le Peterson Institute avant le Liberation Day, les droits de douane peuvent déplacer l'origine d'un déficit, mais ne peuvent pas en éliminer le montant global. Lorsque les États-Unis réduisent leurs importations en provenance de Chine, ils augmentent leurs importations en provenance du Vietnam, du Mexique, de Taïwan et de quiconque peut fournir les marchandises. Le déficit change de forme. Il ne diminue pas.

La coalition intérieure à l'œuvre :

Aucune politique commerciale ne survit sans base politique intérieure. Les stratèges romains comprenaient le principe *divide et impera* (diviser pour régner), et l'offensive tarifaire de 2025 appliqua exactement cette logique, en fragmentant l'opposition tout en consolidant une base bien organisée et politiquement puissante. Les producteurs d'acier et d'aluminium constituaient le noyau originel du nationalisme commercial du président Trump depuis 2018, date des premiers droits de douane sur les métaux au titre de la Section 232. Des entreprises comme Nucor, US Steel et Cleveland-Cliffs soutenaient depuis des années que les surcapacités chinoises détruisaient la capacité industrielle américaine, et elles avaient raison de dire que le problème était réel, même si la solution proposée était contestée. L'extension des droits sur les métaux en 2025 fut à la fois leur revanche et leur récompense.

Autour de ce noyau s'est rassemblée une coalition plus large : les communautés industrielles de la Rust Belt, à qui l'on avait promis que les droits de douane ramèneraient les emplois emportés par la mondialisation ; des intellectuels et des think tanks nationalistes sur le plan économique, qui soutenaient que des décennies d'orthodoxie libre-échangiste avaient systématiquement transféré les capacités industrielles américaines à des rivaux géopolitiques ; et la base populiste élargie, qui voyait dans l'adhésion de l'establishment politique au libre-échange la trahison intérieure la plus lourde de conséquences de l'après-guerre froide. Pour cette coalition, les droits de douane n'étaient pas qu'une politique commerciale. Ils étaient une affirmation d'identité nationale.

Face à cette coalition se dressait une opposition bruyante, organisée et, en définitive, insuffisante. La National Retail Federation avertit en avril 2025 que les consommateurs subiraient des hausses de prix visibles et des pénuries de produits dès la mi-mai. Les plus grands distributeurs du pays, Walmart, Target, Home Depot, envoyèrent leurs PDG à Washington témoigner des perturbations des chaînes d'approvisionnement et des conséquences sur les prix à la consommation. La Chambre de commerce des États-Unis déposa des mémoires dans le cadre de la contestation constitutionnelle des droits IEEPA. Rien de tout cela ne fit bouger la politique. Le secteur agricole représentait l'opposition la plus embarrassante politiquement : les agriculteurs américains, qui avaient massivement voté pour le président Trump, figuraient parmi les plus immédiatement et les plus gravement touchés par les représailles chinoises, qui visaient spécifiquement le soja, le porc, le maïs et le coton, les produits au cœur même des États qui avaient offert au président Trump ses marges électorales.

Un sondage Reuters/Ipsos réalisé en avril 2025 a saisi la dissonance cognitive au cœur de l'opinion publique sur les droits de douane. Soixante-treize pour cent des Américains s'attendaient à une hausse des prix du fait du programme tarifaire. Cinquante-sept pour cent s'opposaient aux droits de douane lorsqu'on les informait de leur coût probable pour le consommateur. Pourtant, la cote d'approbation du président Trump sur le thème « tenir tête au commerce déloyal » resta solide tout au long de la période. Les Américains désapprouvaient le coût des droits de douane tout en approuvant la posture qui les soutenait. Ce paradoxe, s'opposer à la politique tout en approuvant la démarche politique, est la raison fondamentale pour laquelle le régime tarifaire a résisté à l'opposition intérieure bien plus longtemps que ne l'auraient laissé prévoir ses conséquences économiques.

Le paradoxe agricole :

L'ironie la plus cruelle de la guerre commerciale de 2025 concerne les agriculteurs : les producteurs de soja de l'Iowa, les céréaliers de l'Indiana, les éleveurs de porcs de tout le Midwest ont été parmi les premiers et les plus durement frappés par les représailles chinoises. La Chine n'a pas réduit progressivement ses achats de soja américain. Elle les a arrêtés. Les acheteurs publics chinois de céréales se sont tournés vers des fournisseurs brésiliens avec l'efficacité d'une opération de logistique militaire. Moins de soixante jours après le Liberation Day, les exportations brésiliennes de soja vers la Chine atteignaient un record historique, et les fournisseurs américains cherchaient des marchés qui n'existaient nulle part à une échelle comparable. Le secteur agricole américain n'a toujours pas retrouvé ces relations. Les flux commerciaux perdus à cause des représailles ne reviennent pas automatiquement lorsque les droits de douane sont levés. Les nouvelles chaînes d'approvisionnement ont leur propre

dynamique, leurs propres contrats, leurs propres infrastructures. Le producteur de soja américain n'a pas perdu progressivement. Il a tout perdu du jour au lendemain.

La question de la conformité constitutionnelle :

Le principe fondateur de saint Augustin, *lex iniusta non est lex* (une loi injuste n'est pas une loi), a résonné dans les tribunaux de tout le pays dès la publication des décrets du Liberation Day. Des juristes en droit commercial de toutes sensibilités identifièrent immédiatement une question constitutionnelle fondamentale : le président avait-il le pouvoir d'imposer des droits de douane d'une telle ampleur et d'une telle portée au titre de l'IEEPA ? Le texte de la loi autorisait le président, en cas d'urgence nationale, à réglementer les transactions financières, bloquer des transferts d'actifs et imposer des sanctions. Ses travaux préparatoires, les débats et les rapports de commission qui accompagnèrent son adoption en 1977, ne faisaient aucune référence à un pouvoir tarifaire. La loi avait été créée précisément pour remplacer un texte antérieur qui autorisait les droits de douane, justement parce que le Congrès voulait séparer ces deux fonctions. Utiliser l'IEEPA pour imposer des droits de douane n'était pas seulement, selon ses détracteurs, juridiquement aventureux. C'était juridiquement à contresens.

Le contre-argument de l'administration était structurel plutôt que textuel : réglementer l'importation inclut nécessairement le pouvoir de la taxer, et la formulation large de l'IEEPA conférait au président une autorité suffisante pour toute mesure visant la dimension économique d'une urgence nationale déclarée. C'était une lecture maximaliste du pouvoir exécutif, le genre de lecture qui tend à l'emporter lorsqu'elle n'est pas contestée et à échouer lorsque les tribunaux appliquent les principes ordinaires d'interprétation des lois.

Les tribunaux ont appliqué les principes ordinaires d'interprétation des lois. La Cour du commerce international des États-Unis (Court of International Trade) a annulé les droits IEEPA en mai 2025. La Cour d'appel du circuit fédéral a confirmé cette décision. La Cour suprême s'est saisie de l'affaire, a entendu les plaidoiries en novembre 2025 et, le 20 février 2026, a jugé à six voix contre trois que l'IEEPA n'autorise pas le président à imposer des droits de douane. Le cadre des droits réciproques, l'architecture du Liberation Day dans son intégralité, était constitutionnellement mort.

Ce qui a survécu, c'est le cadre de la Section 232 : les droits sur l'acier et l'aluminium, sur l'automobile, sur le cuivre, sur les produits pharmaceutiques, sur le bois et le mobilier. Ils reposaient sur un fondement juridique que les tribunaux avaient constamment validé, et la Cour suprême n'y a pas touché. Après l'arrêt, le taux moyen des droits de douane américains s'est stabilisé autour de neuf pour cent, soit toujours trois à quatre fois le niveau d'avant 2025 (deux virgule quatre pour cent), toujours le taux durable le plus élevé depuis des décennies, et toujours le signe d'un changement structurel permanent du coût d'importation des marchandises aux États-Unis.

La doctrine qui a produit le Liberation Day n'était pas une aberration passagère. Elle était l'aboutissement d'une vision du monde construite pendant quarante ans, exprimée à travers des fondements juridiques bien réels, même si l'un d'eux s'est révélé constitutionnellement excessif, et soutenue par une coalition politique intérieure qui reste mobilisée et organisée. La Cour suprême a fermé une porte. Elle n'a pas dissous le mouvement qui l'avait franchie. Comprendre ce fait est la condition préalable pour comprendre tout ce qui suit.

Chapitre deux :

Le « Liberation Day »

La chronologie d'une escalade : janvier à décembre 2025

« Si l'on doit se faire exploiter en matière de commerce, il se pourrait bien qu'il nous ait fallu faire quelque chose de spectaculaire. »

Le président Trump, roseraie de la Maison-Blanche, 2 avril 2025

Ovide observait déjà : ***gutta cavat lapidem non vi sed saepe cadendo*** (la goutte creuse la pierre non par la force, mais en tombant sans cesse). La guerre tarifaire de 2025 n'est pas arrivée comme un orage, soudain, imprévu, vite passé. Elle s'est construite comme se construit un siège : méthodiquement, pas à pas, chaque mouvement créant les conditions du suivant. Pour la comprendre, il faut la suivre dans l'ordre, car la logique de chaque phase dépend de celle qui la précède. Les premiers mois furent des frappes ciblées. Vint ensuite le Liberation Day, le choc qui a défini l'année. Puis la pause, les accords, les escalades, les recours en justice, et enfin l'arrêt de la Cour suprême, qui a clos le chapitre constitutionnel sans clore l'histoire des droits de douane. Ce chapitre en est le récit complet.

Phase un : Les premiers tirs, janvier à mars 2025

Le 20 janvier 2025, le tout premier document signé par le président Trump au début de son second mandat ne portait ni sur l'immigration, ni sur l'énergie, ni sur l'économie au sens large. Il portait sur le commerce. Le mémorandum « America First Trade Policy » chargeait le Représentant américain au Commerce, le Département du Commerce et le Trésor de remettre, avant le 1er avril, des rapports complets sur les barrières commerciales étrangères ainsi que des propositions de droits de rétorsion. L'échéance du 1er avril tombait onze jours avant le Liberation Day. Le compte à rebours était inscrit dans le premier acte de l'administration.

Les premières mesures tarifaires concrètes tombèrent le 1er février, lorsque le président Trump invoqua l'IEEPA pour imposer des droits de vingt-cinq pour cent au Canada et au Mexique, en citant le trafic de fentanyl et l'immigration illégale comme urgences nationales justifiant la mesure. La Chine, déjà soumise à des droits de douane depuis le premier mandat Trump, se vit infliger dix pour cent supplémentaires en plus des taux existants. Pour le Canada et le Mexique, les droits furent suspendus au bout de quarante-huit heures, après que leurs dirigeants eurent appelé directement le président Trump, obtenant une pause de trente jours en échange. La Chine ne fit aucune démarche de ce type et n'obtint aucune pause. Le premier round de l'affrontement commercial sino-américain de 2025 avait commencé.

Au cours des semaines suivantes, l'administration avança simultanément sur plusieurs fronts. Le 11 février, elle durcit et élargit les droits sur l'acier et l'aluminium imposés à l'origine au titre de la Section 232 en 2018, supprimant ou réduisant les exemptions que plusieurs partenaires commerciaux avaient négociées lors du premier mandat Trump. Le message était clair : l'ère des dérogations était révolue. Le 13 février, la formule des droits réciproques fut formalisée. Le 11 mars, le Département du Commerce ouvrit des enquêtes officielles au titre de la Section 232 sur le cuivre et le bois, préalable juridique à des droits de douane sur ces matériaux. Le 24 mars, un décret imposa un droit de vingt-cinq pour cent à tout pays achetant du pétrole vénézuélien, étendant l'usage des droits de douane comme instrument de politique étrangère au-delà des barrières commerciales, jusque dans le champ de la géopolitique de l'énergie.

Fin mars 2025, avant même l'événement principal, le taux moyen des droits de douane américains atteignait déjà environ douze pour cent, son plus haut niveau depuis la Seconde Guerre mondiale, selon Deutsche Bank Research. Le plus extraordinaire est que ce chiffre allait plus que doubler dans les semaines suivantes.

Phase deux : Le Liberation Day et ses suites immédiates, avril 2025

La cérémonie du 2 avril 2025 dans la roseraie de la Maison-Blanche fut mise en scène pour un impact politique maximal. Entouré de membres de son cabinet et du Congrès, face aux

journalistes, le président Trump signa le décret 14257 avec la solennité d'un acte d'État. Le décret déclarait une urgence nationale au titre du déficit commercial américain sur les marchandises et invoquait l'IEEPA pour imposer un droit réciproque de base de dix pour cent sur les importations en provenance de pratiquement tous les pays du monde, à compter du 5 avril. Des taux individualisés plus élevés pour cinquante-sept pays devaient entrer en vigueur le 9 avril. L'administration l'appela Liberation Day, le « jour de la libération ». Ses partenaires commerciaux l'appelèrent autrement.

La réaction des marchés fut immédiate et d'une violence que même des professionnels aguerris de la finance jugèrent extraordinaire. Les marchés d'actions mondiaux s'effondrèrent. Le S&P 500 subit l'une de ses pires baisses sur plusieurs jours depuis le krach du COVID en 2020. On estime que cinq à six mille milliards de dollars de capitalisation boursière mondiale furent effacés dans les jours qui suivirent l'annonce. Les rendements des bons du Trésor américain s'envolèrent, les investisseurs internationaux réévaluant leurs avoirs en dette américaine. Le dollar recula face aux principales devises, les marchés intégrant les effets inflationnistes et récessifs du programme tarifaire. L'administration s'attendait manifestement à de la volatilité. L'ampleur de la réaction laissait penser qu'elle ne l'avait pas pleinement anticipée.

Le 3 avril, le droit de la Section 232 sur l'automobile entra en vigueur : vingt-cinq pour cent sur tous les véhicules et pièces automobiles importés, quelle que soit leur origine. Chaque voiture assemblée hors des États-Unis, berlines de luxe allemandes, berlines japonaises, citadines sud-coréennes, pick-up assemblés au Mexique, devint immédiatement plus chère à importer. J.P. Morgan estima par la suite que cela ajoutait environ quatre mille dollars au prix moyen d'un véhicule importé sur le marché américain.

La journée la plus lourde de conséquences de toute la guerre commerciale fut le 9 avril. Ce matin-là, le président Trump annonça une pause de quatre-vingt-dix jours sur les taux plus élevés propres à chaque pays, en invoquant l'intense pression diplomatique et la tourmente des marchés de la semaine précédente. Le droit de base de dix pour cent continuait de s'appliquer à la plupart des pays. Mais la Chine fut explicitement et ostensiblement exclue de la pause. Au contraire, au moment même de l'annonce, les droits américains sur les produits chinois furent portés à cent vingt-cinq pour cent. La Chine répliqua en quelques heures, portant elle aussi ses contre-droits sur les produits américains à cent vingt-cinq pour cent et

imposant des restrictions à l'exportation des terres rares, ces minerais indispensables aux moteurs de véhicules électriques, aux éoliennes, à la fabrication de semi-conducteurs et aux systèmes de guidage militaires. Simultanément, l'exemption de minimis de huit cents dollars fut supprimée pour les colis en provenance de Chine et de Hong Kong, portant un coup immédiat aux plateformes chinoises de commerce en ligne comme Shein, Temu et AliExpress, qui avaient bâti tout leur accès au marché américain sur l'envoi de petits colis en franchise de droits.

Au cours des quarante-huit heures suivantes, une nouvelle escalade porta les droits américains sur les produits chinois à cent quarante-cinq pour cent. La Chine s'en tint à cent vingt-cinq. Les deux premières économies mondiales s'étaient mutuellement imposé des barrières tarifaires à trois chiffres. À ces niveaux, l'essentiel du commerce bilatéral normal devenait économiquement non viable. Des deux côtés, les importateurs se précipitèrent pour trouver d'autres sources. Les producteurs de soja américains virent leurs carnets de commandes chinois s'évaporer. Les industriels chinois commencèrent à réorienter leur production vers d'autres marchés. Le découplage, qui n'était depuis 2018 qu'un débat théorique de politique publique, se produisait en temps réel, à une vitesse extraordinaire.

La pause de quatre-vingt-dix jours ouvrit une fenêtre diplomatique que plusieurs pays s'empressèrent d'exploiter. Le Japon, la Corée du Sud, le Royaume-Uni, le Vietnam, les Philippines et l'Indonésie engagèrent ou accélérèrent tous des négociations bilatérales pendant cette période. L'UE ouvrit une voie parallèle de dialogue diplomatique tout en préparant des contre-mesures juridiques et des saisines de l'OMC. Le modèle qui se dégagea de ces négociations fut constant : les pays qui voulaient un allègement tarifaire devaient offrir quelque chose de concret en retour, qu'il s'agisse d'engagements d'investissement, de la suppression de barrières commerciales précises ou d'engagements d'achat d'énergie et de produits agricoles américains. Le Japon, qui accepta un taux de quinze pour cent en juillet 2025, s'engagea à d'importants investissements aux États-Unis. La Corée du Sud, qui obtint également quinze pour cent, promit trois cent cinquante milliards de dollars d'investissements aux États-Unis sur plusieurs années. Le Vietnam accepta vingt pour cent, avec un taux de quarante pour cent applicable aux marchandises chinoises transbordées via le Vietnam, une disposition qui montrait que l'administration savait qu'elle ne tolérerait pas le simple contournement tarifaire par des pays tiers.

Phase trois : Accords, escalade et le cap des 100 milliards de dollars, mai à septembre 2025

Si la fenêtre de quatre-vingt-dix jours produisit une série d'accords bilatéraux avec des partenaires bien disposés, elle vit aussi la contestation juridique des droits IEEPA remporter sa première victoire significative. Le 28 mai 2025, la Cour du commerce international des États-Unis jugea que l'IEEPA n'autorisait pas le président à imposer des droits de douane généralisés. Le raisonnement de la cour était simple : la loi avait été conçue pour les sanctions et le gel d'avoirs, non pour des barèmes tarifaires, et ses travaux préparatoires n'apportaient aucun appui à un pouvoir tarifaire. La décision constituait une avancée juridique importante, mais son impact pratique immédiat fut limité, car les droits restèrent en vigueur dans l'attente de l'appel. Les entreprises continuèrent de payer. Les recettes continuèrent d'affluer au Trésor. Les requérants avaient gagné la bataille juridique sur le principe ; la bataille économique se poursuivait à chaque point d'entrée du territoire.

En juin, la Cour suprême refusa d'examiner l'affaire en procédure accélérée, ce qui signifiait que la procédure d'appel devait suivre son cours complet avant une décision définitive. Le 26 juin, une percée diplomatique d'une autre nature : la Chine accepta de rétablir ses exportations de terres rares vers les États-Unis, retirant l'arme non tarifaire la plus déstabilisante que Pékin avait déployée le 9 avril. L'accord était étroit, il ne portait que sur la restriction des terres rares et non sur l'affrontement tarifaire lui-même, mais il réduisait le risque d'une rupture aiguë des chaînes d'approvisionnement dans les secteurs américains de la technologie et de la défense.

Juillet et août apportèrent une cascade d'événements. Le 2 juillet, l'accord avec le Vietnam fut formalisé à vingt pour cent, avec la clause anti-transbordement. Le 11 juillet, les recettes douanières américaines de l'exercice budgétaire dépassèrent pour la première fois de l'histoire des États-Unis les cent milliards de dollars, un cap que l'administration présenta comme la preuve du pouvoir de rendement des droits de douane, et que les économistes présentèrent comme la preuve de leur coût pour les importateurs et les consommateurs américains. Le 12 juillet, le président Trump menaça l'Union européenne d'un droit de trente pour cent sur tous les produits européens à compter du 1er août, accélérant

spectaculairement les négociations entre l'UE et les États-Unis. Le 24 juillet, l'accord avec le Japon fut annoncé à quinze pour cent. Le 30 juillet, deux droits de cinquante pour cent tombèrent le même jour : sur le cuivre, en conclusion de l'enquête Section 232 de mars, et sur le Brésil, en lien avec ses relations avec le Venezuela et la Russie. Le 31 juillet, la Corée du Sud accepta quinze pour cent en échange de son engagement d'investissement. Le 7 août, la pause de quatre-vingt-dix jours expira pour les pays qui n'avaient pas conclu d'accord, et les taux propres à chaque pays reprirent effet.

L'accord-cadre avec l'UE fut publié le 21 août, écartant la menace immédiate d'un droit de trente pour cent sur les produits européens et établissant une base pour des négociations sectorielles en cours. Le 27 août, l'Inde se vit infliger un droit secondaire de vingt-cinq pour cent pour ses achats de pétrole russe, application de la logique du droit sur le pétrole vénézuélien à un pays dont les États-Unis avaient pourtant besoin comme partenaire stratégique face à la Chine. Et le 29 août, l'exemption de minimis de la Section 321 fut supprimée pour tous les pays, et non plus seulement pour la Chine, mettant fin à l'ère des petits colis en franchise de droits qui avait porté une grande partie de la croissance du commerce électronique transfrontalier de la décennie précédente. Plus d'un virgule trente-six milliard de petits colis par an, qui entraient auparavant aux États-Unis en franchise, exigeaient désormais une déclaration en douane formelle.

Phase quatre : Extension sectorielle et compte à rebours judiciaire, octobre à décembre 2025

L'automne étendit le programme tarifaire à de nouveaux secteurs. Le 1er octobre, un droit de cent pour cent sur les médicaments de marque et brevetés des laboratoires ne disposant pas de production aux États-Unis entra en vigueur, la mesure commerciale la plus agressive de l'histoire américaine dans le domaine pharmaceutique, obligeant les laboratoires européens et japonais à choisir entre construire des usines aux États-Unis et accepter que le prix de leurs produits double à la frontière américaine. Septembre et octobre apportèrent aussi des droits de dix pour cent sur le bois, de vingt-cinq pour cent sur le mobilier et de vingt-cinq pour cent sur les poids lourds, étendant l'architecture tarifaire aux secteurs de la construction, de l'équipement de la maison et des transports.

Le 5 novembre, la Cour suprême entendit les plaidoiries dans les affaires jointes relatives aux droits IEEPA. La question centrale était simple mais lourde de conséquences : l'IEEPA autorisait-elle le président à imposer des droits de douane généralisés ? Les requérants, des importateurs qui payaient ces droits depuis avril, soutenaient que non. L'administration soutenait que oui. Les questions posées par les juges à l'audience donnèrent aux observateurs de toutes sensibilités la nette impression que la majorité était sceptique face à la position de l'administration.

Au 31 décembre 2025, l'arithmétique de l'année était connue. Les États-Unis avaient perçu entre deux cent soixante-quatre et deux cent quatre-vingt-sept milliards de dollars de droits de douane, soit une hausse de cent quatre-vingt-douze pour cent par rapport aux soixante-dix-neuf milliards perçus en 2024. Le taux moyen des droits de douane américains était passé de deux virgule quatre à sept virgule sept pour cent, son plus haut niveau depuis 1947. Les exportations américaines avaient chuté de dix-huit virgule un pour cent. Le déficit commercial américain sur les marchandises avait diminué d'environ deux milliards de dollars sur une base de plus de mille milliards. L'impact sur les prix à la consommation comprenait une hausse de deux virgule huit pour cent des prix alimentaires, environ quatre mille dollars de plus sur le prix moyen d'un véhicule importé et une perte estimée de trois mille huit cents dollars de pouvoir d'achat par ménage américain. La croissance du PIB avait été amputée de neuf dixièmes de point de pourcentage. L'objectif affiché, éliminer le déficit commercial, n'avait pas été atteint. Le programme tarifaire avait été, selon ses propres critères déclarés, un échec. Selon ses critères de recettes, un succès historique. Selon une analyse coûts-bénéfices, un bilan profondément et manifestement négatif.

La chronologie de 2025 n'est pas une simple succession d'événements. Elle démontre comment une doctrine unique et cohérente, appliquée avec une agressivité maximale, armée de véritables fondements juridiques, soutenue par une réelle base politique intérieure et prête à absorber d'importants dommages économiques collatéraux pour atteindre ses objectifs, peut remodeler l'ordre commercial mondial en une seule année. Le monde du 19 janvier 2025 et celui du 31 décembre 2025 étaient deux mondes différents. La frontière avait changé. Les relations avaient changé. L'architecture juridique avait changé. Et la question de savoir ce qui survivrait à l'arrêt de la Cour suprême restait, à la fin de l'année, sans réponse.

Chapitre trois :

La chronologie pas à pas :

Comment s'est déroulée la guerre commerciale de 2025

« Les preuves de la stagnation économique américaine et du déclin de l'industrie manufacturière américaine abondent. »

TIME Magazine, janvier 2026

La guerre tarifaire de 2025 n'a pas explosé du jour au lendemain. Elle s'est formée comme un système orageux, couche après couche, décret après décret, riposte après riposte, sur douze mois. Pour la comprendre, il faut la suivre dans l'ordre.

Ce chapitre raconte cette histoire de la manière la plus simple possible : ce qui s'est passé, quand, qui a riposté et ce que cela a coûté. Pas de jargon. Pas de complexité gratuite. Seulement les faits de l'offensive commerciale la plus lourde de conséquences depuis 1930, présentés dans l'ordre où ils se sont réellement produits.

Pour comprendre 2025, il faut comprendre une conviction simple que le président Trump nourrit depuis les années 1980 : les déficits commerciaux sont des tableaux de score. Lorsque les États-Unis achètent davantage à un pays qu'ils ne lui vendent, le président Trump y voit une Amérique qui perd, qui se fait exploiter. La plupart des économistes contestent cette vision. Selon eux, les balances commerciales sont déterminées par des forces économiques plus larges, taux d'épargne, niveaux d'investissement, valeur des monnaies, et non par des pratiques déloyales. Mais dans la grille de lecture du président Trump, un déficit signifiait que quelqu'un trichait.

Armé de cette conviction et de deux outils juridiques, l'IEEPA (pouvoirs économiques d'urgence) et la Section 232 (droits de douane au titre de la sécurité nationale), le président Trump est revenu au pouvoir le 20 janvier 2025 avec un plan clair : utiliser les droits de douane comme une arme pour ramener chaque grand partenaire commercial à la table des négociations.

Il s'ensuivit une escalade d'un an qui toucha tous les continents, déclencha la plus grande bataille judiciaire de l'histoire américaine sur les pouvoirs commerciaux du président et se termina par l'annulation, par la Cour suprême, du cœur du programme. Voici comment cela s'est passé, mois par mois.

PHASE 1, janvier à mars 2025

Les premiers tirs : Avant même que le monde sache ce que signifiait « Liberation Day », le président Trump appuyait déjà sur la détente.

20 JANV. 2025 [ACTION] Jour un : le compte à rebours commence

Le président Trump signe le mémorandum « America First Trade Policy » dès son tout premier jour de retour au pouvoir. Il charge le Représentant américain au Commerce, le Département du Commerce et le Trésor de remettre, avant le 1er avril 2025, des rapports complets sur les barrières commerciales étrangères ainsi que des propositions de droits de rétorsion. Cette échéance du 1er avril n'est pas arbitraire : elle tombe onze jours avant le Liberation Day. La machine de la guerre commerciale est mise en marche immédiatement.

1er FÉVR. 2025 [ACTION] Premiers droits de douane : Canada, Mexique, Chine

Le président Trump invoque l'IEEPA pour imposer des droits de douane en citant le trafic de fentanyl et l'immigration illégale comme urgences nationales. Le Canada et le Mexique se voient appliquer 25 %. La Chine subit 10 % supplémentaires en plus des droits de la Section 301 déjà en place depuis le premier mandat Trump. Le Canada et le Mexique obtiennent une brève pause de 30 jours le 3 février après des échanges téléphoniques diplomatiques. Pas la Chine.

11 FÉVR. 2025 [ACTION] Acier et aluminium : durcissement et extension

L'administration renforce l'application des droits existants sur l'acier et l'aluminium et ajuste les taux. Ces droits, imposés à l'origine en 2018 au titre de la Section 232, s'appliquent désormais avec moins d'exemptions. Les pays producteurs de métaux qui avaient négocié des dérogations les voient réexaminées ou supprimées. Le message : personne n'a de laissez-passer.

13 FÉVR. 2025 [ACTION] Le plan des droits réciproques est formalisé

Une seconde directive présidentielle formalise le cadre des droits de douane réciproques. Elle charge les agences de calculer, pour chaque partenaire commercial, un « taux réciproque » fondé sur les droits appliqués par ce pays aux produits américains, ses barrières non tarifaires et sa balance commerciale. La formule sera plus tard largement critiquée par les économistes, mais la machine politique est désormais lancée. Ce calcul produira les taux du Liberation Day.

11 MARS 2025 [ACTION] Nouvelles enquêtes : cuivre et bois

Le Département du Commerce ouvre des enquêtes de sécurité nationale au titre de la Section 232 sur les importations de cuivre et de bois. Ce sont les premiers pas vers des droits de douane sur deux intrants majeurs de la construction et de l'industrie. Les entreprises qui construisent avec des tuyaux en cuivre et des charpentes en bois commencent à surveiller la situation de près.

24 MARS 2025 [ACTION] Droit sur le pétrole vénézuélien : le commerce au service de la politique étrangère

Le président Trump signe un décret imposant un droit de 25 % à tout pays achetant du pétrole vénézuélien. C'est une escalade significative : la politique commerciale devient une arme de politique étrangère, menaçant alliés et partenaires commerciaux pour leurs relations énergétiques plutôt que pour leurs barrières commerciales. Les pays importateurs de brut vénézuélien, dont plusieurs en Asie et en Europe, sont désormais concernés.

IMPACT ÉCONOMIQUE, fin de la phase 1

- Fin mars 2025, le taux moyen des droits de douane américains atteignait déjà environ 12 %, son plus haut niveau depuis la Seconde Guerre mondiale, selon Deutsche Bank Research.
- Et l'événement principal, le Liberation Day, n'avait pas encore eu lieu.

PHASE 2 : avril 2025

Liberation Day : La plus grande mesure commerciale de l'histoire américaine moderne, et le choc sur les marchés mondiaux qui a suivi.

2 AVR. 2025 [ACTION] Liberation Day, décret 14257

Lors d'une cérémonie dans la roseraie de la Maison-Blanche, le président Trump signe le décret 14257. Il déclare une urgence nationale au titre du déficit commercial américain sur les marchandises et invoque l'IEEPA pour imposer un « droit réciproque » de base de 10 % sur les importations en provenance de presque tous les pays du monde, à compter du 5 avril. Des taux individualisés plus élevés pour 57 pays doivent entrer en vigueur le 9 avril. L'objectif affiché par l'administration : ramener les déficits commerciaux bilatéraux à zéro.

3 AVR. 2025 [ACTION] Droit de 25 % sur toutes les automobiles étrangères

Un droit de 25 % sur toutes les automobiles et pièces automobiles importées entre en vigueur au titre de la Section 232. Chaque voiture assemblée hors des États-Unis, quel que soit son pays d'origine, devient immédiatement plus chère à importer. Les marques de luxe allemandes, les constructeurs japonais, les constructeurs sud-coréens et les usines d'assemblage mexicaines sont tous touchés simultanément. J.P. Morgan estimera plus tard que cela ajoute environ 4 000 \$ au prix moyen d'un véhicule neuf importé.

4–5 AVR. 2025 [MARCHÉ] Krach des marchés mondiaux

Les marchés financiers réagissent immédiatement et violemment à l'annonce du Liberation Day. Le S&P 500 chute fortement. Les rendements des bons du Trésor américain montent. Le dollar recule face aux principales devises. Dans les jours qui suivent l'annonce, on estime que 5 à 6 000 milliards de dollars de capitalisation boursière

mondiale sont effacés. L'ampleur du choc tarifaire dépasse ce que les marchés avaient anticipé, même après des mois d'avertissements.

9 AVR. 2025 [ACTION] Pause sur les taux par pays, sauf pour la Chine

Face à la tourmente des marchés et à une intense pression diplomatique, le président Trump annonce une pause de 90 jours sur les taux plus élevés propres à chaque pays. Le droit de base de 10 % continue de s'appliquer partout. Mais la Chine est explicitement exclue de la pause. Au contraire, les droits américains sur les produits chinois passent ce jour-là à 125 %, et la Chine riposte en portant elle aussi ses droits sur les produits américains à 125 %. La guerre commerciale sino-américaine entre dans sa phase la plus extrême.

9 AVR. 2025 [RIPOSTE] La contre-attaque chinoise : 125 % et terres rares

Pékin annonce des droits de 125 % sur les produits américains, s'alignant pas à pas sur le taux américain. Simultanément, la Chine restreint ses exportations de terres rares, indispensables à la fabrication de véhicules électriques, de semi-conducteurs, de smartphones et d'équipements militaires. Les États-Unis n'ont qu'une production intérieure très limitée de terres rares. C'est l'arme non tarifaire la plus puissante de Pékin, et elle l'utilise immédiatement.

9 AVR. 2025 [ACTION] Fin du de minimis pour les colis chinois

L'exemption de minimis de 800 \$, qui permettait aux petits colis en provenance de Chine d'entrer aux États-Unis en franchise de droits, est supprimée au même moment pour la Chine et Hong Kong. Des plateformes comme Shein, Temu et AliExpress, qui avaient bâti tout leur modèle d'affaires américain sur cette exemption, sont immédiatement touchées. Des millions de colis quotidiens exigent désormais une déclaration en douane formelle et le paiement des droits.

IMPACT ÉCONOMIQUE, fin de la phase 2 :

- Au pic de l'escalade, les droits américains sur les produits chinois atteignent 145 %. Ceux de la Chine sur les produits américains atteignent 125 %.
- Politico estime que, même avec la pause de 90 jours pour les autres pays, les droits restants portent le taux moyen effectif des droits de douane américains à 27 %, le plus élevé depuis plus d'un siècle.
- Un sondage Reuters/Ipsos révèle que 73 % des Américains s'attendent à une flambée des prix et que 57 % s'opposent aux droits de douane.

RÉPONSE MONDIALE

- Canada : droits de rétorsion sur les produits américains ; pause ultérieure après dialogue diplomatique.
- UE : promet des contre-mesures ; saisit l'OMC ; engage des discussions internes sur sa riposte.
- Japon, Corée du Sud, Vietnam, Philippines : demandent immédiatement des négociations bilatérales.
- Inde : maintient sa position ; s'expose à de futurs droits secondaires pour ses achats de pétrole russe.

PHASE 3 : mai à septembre 2025

Accords, escalade et 100 milliards de dollars : La fenêtre de négociation de 90 jours : qui a obtenu un accord, qui a été frappé plus durement, et quand l'argent a commencé à affluer.

28 MAI 2025 [JURIDIQUE] Un tribunal annule les droits IEEPA

La Cour du commerce international des États-Unis juge les droits IEEPA inconstitutionnels. La cour estime que l'IEEPA, conçue pour les sanctions et le gel d'avoirs, ne confère pas au président le pouvoir d'imposer des droits de douane généralisés. Les droits restent en vigueur pendant la procédure d'appel, ce qui signifie que les entreprises continuent de les payer. La bataille judiciaire se déplace vers le circuit fédéral et, en dernier ressort, vers la Cour suprême.

26 JUIN 2025 [ACCORD] Accord sur les terres rares avec la Chine : un cessez-le-feu partiel

Après des mois de restrictions, la Chine accepte de rétablir ses exportations de terres rares vers les États-Unis. L'accord est obtenu après une intense diplomatie officielle. Les industries américaines de la technologie et de la défense, qui dépendent de ces matériaux, poussent un soupir de soulagement temporaire. Mais l'affrontement tarifaire central, 145 % contre 125 %, reste sans solution.

2 JUIL. 2025 [ACCORD] Accord-cadre avec le Vietnam

Le Vietnam conclut un accord avec les États-Unis : un taux de 20 % (contre 46 % dans la menace initiale), et 40 % sur les marchandises transbordées, c'est-à-dire acheminées via le Vietnam pour masquer leur origine chinoise. La clause de transbordement est significative : elle montre que Washington cible activement les réacheminements de chaînes d'approvisionnement destinés à contourner les droits sur la Chine.

11 JUIL. 2025 [MARCHÉ] Les recettes douanières dépassent 100 milliards de dollars

Les recettes douanières américaines dépassent 100 milliards de dollars sur l'exercice budgétaire, une première dans l'histoire des États-Unis. Ce cap est atteint des mois plus tôt que ne l'auraient laissé prévoir les projections antérieures à 2025. L'argent est bien réel. L'argument politique selon lequel les droits de douane « s'autofinancent » gagne temporairement du terrain à Washington, même si les économistes rappellent que ce sont les consommateurs et les entreprises qui paient la facture.

12 JUIL. 2025 [ACTION] L'UE menacée d'un droit de 30 %

Le président Trump annonce la menace d'un droit de 30 % sur les produits de l'UE à compter du 1er août, échéance ensuite repoussée. L'annonce accélère les négociations entre l'UE et les États-Unis et crée une forte pression au sein de l'Union européenne, où les États membres très exposés au commerce avec les États-Unis (le secteur automobile allemand, l'industrie pharmaceutique irlandaise) plaident pour une issue négociée plutôt que pour la confrontation.

24 JUIL. 2025 [ACCORD] Le Japon accepte un taux de 15 %

Le Japon accepte un taux de 15 %, nettement inférieur aux 25 à 35 % dont il était menacé. En échange, il s'engage à d'importants investissements aux États-Unis. Le président Trump présente l'accord comme une victoire. Les industriels japonais, qui redoutaient des taux bien plus élevés, l'acceptent comme une limitation des dégâts.

30 JUIL. 2025 [ACTION] Le cuivre à 50 % et le Brésil à 50 %

Le président Trump signe un droit de 50 % sur les importations de cuivre, conclusion de l'enquête Section 232 de mars. Le même jour, des droits de 50 % sur les produits brésiliens sont annoncés, en partie liés aux relations du Brésil avec le Venezuela et la Russie. Le Brésil, qui espérait profiter du découplage sino-américain en tant que fournisseur de substitution, se retrouve directement pris pour cible.

31 JUIL. 2025 [ACCORD] La Corée du Sud accepte un taux de 15 %

La Corée du Sud obtient 15 %, contre 25 % dans la menace initiale, en échange d'un engagement de 350 milliards de dollars d'investissements aux États-Unis. Cet engagement d'investissement devient un modèle : les pays qui veulent un allègement tarifaire doivent offrir en retour des engagements économiques concrets en faveur de l'économie américaine.

7 AOÛT 2025 [ACTION] Retour des droits propres à chaque pays

La pause de 90 jours expire. Les taux réciproques propres à chaque pays reprennent effet pour les pays qui n'ont pas conclu d'accord. Le droit de base de 10 % reste applicable à la plupart des partenaires ; les pays qui ont négocié pendant la pause voient leurs taux convenus entrer en vigueur. Ceux qui n'ont pas négocié subissent désormais les taux individualisés complets.

21 AOÛT 2025 [ACCORD] Publication de l'accord-cadre UE–États-Unis

L'UE et les États-Unis publient un accord-cadre. L'UE évite le droit de 30 % dont elle était menacée ; les États-Unis obtiennent des concessions sur les barrières commerciales et un engagement de réduction des droits de l'UE sur les produits américains. L'UE lance le 28 août une procédure législative pour supprimer des droits sur les produits américains. L'accord est imparfait pour les deux parties, mais toutes deux l'acceptent.

27 AOÛT 2025 [ACTION] L'Inde frappée d'un droit secondaire de 25 %

L'Inde se voit infliger un droit secondaire de 25 %, non pour ses barrières commerciales, mais pour la poursuite de ses achats de pétrole russe. La logique du droit sur le pétrole vénézuélien de mars s'applique désormais à l'Inde. La mesure tend les relations indo-américaines à un moment où Washington a besoin de New Delhi comme contrepoids stratégique face à Pékin.

29 AOÛT 2025 [ACTION] Fin du de minimis américain pour tous les pays

L'exemption de minimis de la Section 321, le seuil de 800 \$ qui permettait à plus de 1,36 milliard de petits colis par an d'entrer aux États-Unis en franchise, est supprimée pour tous les pays, et non plus seulement pour la Chine. Chaque petit colis, quelle que soit son origine, exige désormais une déclaration en douane formelle. Le CBP fait face du jour au lendemain à une explosion du volume de déclarations. Les plateformes de commerce électronique du monde entier voient leur modèle économique remis en cause dans ses fondements.

IMPACT ÉCONOMIQUE, fin de la phase 3

- Fin août 2025, les droits de rétorsion des partenaires commerciaux touchent environ 223 milliards de dollars d'exportations américaines, sur la base des valeurs d'importation de 2024.
- Les exportations américaines chutent de 18,1 % sous le régime tarifaire complet.

- L'agriculture, l'industrie des biens durables et l'extraction minière enregistrent les plus fortes baisses d'emploi.

PHASE 4 : octobre à décembre 2025

Extension sectorielle et bataille judiciaire : De nouveaux droits sur les produits pharmaceutiques, le mobilier et le bois, pendant que les tribunaux s'affrontent sur la question constitutionnelle.

1er OCT. 2025 [ACTION] Droit de 100 % sur les médicaments de marque

Un droit de 100 % sur les médicaments de marque et brevetés des laboratoires qui ne produisent pas aux États-Unis entre en vigueur. C'est la mesure commerciale la plus agressive de l'histoire américaine dans le domaine pharmaceutique. Les laboratoires européens et japonais qui vendent aux États-Unis mais produisent à l'étranger font face au choix le plus radical : construire des usines aux États-Unis ou voir le prix de leurs produits doubler à la frontière américaine.

SEPT.-OCT. 2025 [ACTION] Bois, mobilier et poids lourds

Une cascade de droits sectoriels entre en vigueur : 10 % sur le bois de résineux ; 25 % sur les meubles rembourrés, les meubles de cuisine et les meubles de salle de bains ; 25 % sur les poids lourds. Les droits sur le mobilier et le bois frappent durement la construction et l'équipement de la maison. Les distributeurs qui avaient déplacé leurs approvisionnements vers le Vietnam et la Malaisie pour échapper aux droits sur la Chine constatent que ces alternatives sont elles aussi taxées.

5 NOV. 2025 [JURIDIQUE] Plaidoiries devant la Cour suprême

La Cour suprême entend les plaidoiries dans les affaires *Learning Resources Inc. v. President Trump* et *V.O.S. Selections v. United States*, affaires jointes contestant les droits IEEPA. Toutes deux ont été introduites par des importateurs soutenant que l'IEEPA n'autorise pas le président à imposer des droits de douane généralisés. Une décision est attendue début 2026.

31 DÉC. 2025 [MARCHÉ] Fin d'année : les chiffres tombent

Les États-Unis perçoivent entre 264 et 287 milliards de dollars de droits de douane sur l'année, soit une hausse de 192 % par rapport aux 79 milliards perçus en 2024. Le taux moyen des droits est passé de 2,4 % à 7,7 %, son plus haut niveau depuis 1947. Mais le déficit commercial, justification officielle de tout le programme, a à peine bougé : une réduction de 2,1 milliards de dollars sur une base de 1 100 milliards. Selon tous les indicateurs économiques cités par l'administration elle-même, l'objectif central n'a pas été atteint.

PHASE 5 : février 2026

La Cour suprême tranche : Le verdict constitutionnel qui a tout changé, et les questions qu'il a laissées sans réponse.

20 FÉVR. 2026 [ARRÊT] LA COUR SUPRÊME TRANCHE À 6 CONTRE 3 : L'IEEPA N'AUTORISE PAS LES DROITS DE DOUANE

La Cour suprême tranche à 6 contre 3 dans les affaires *Learning Resources Inc. v. President Trump et V.O.S. Selections v. United States* : « L'IEEPA n'autorise pas le président à imposer des droits de douane. » Le cadre des droits réciproques, l'architecture du Liberation Day, est annulé. L'arrêt ne concerne pas les droits de la Section 232 (acier, aluminium, automobiles, cuivre, bois, produits pharmaceutiques), qui reposent sur un fondement juridique distinct et validé par les tribunaux. Ces droits restent en place.

Que signifie l'arrêt de la Cour suprême ?

Après l'arrêt de la Cour suprême, le paysage tarifaire américain se présente ainsi : le droit « réciproque » de base de 10 % sur la plupart des pays a disparu. Les taux individualisés plus élevés du Liberation Day ont disparu. Mais les droits de la Section 232, sur l'acier, l'aluminium, les voitures, le cuivre, les produits pharmaceutiques, le bois et le mobilier, demeurent. Tout comme les droits de la Section 301 sur la Chine datant du premier mandat du président Trump. Après l'arrêt, le taux moyen s'établit autour de 9 %. C'est encore trois à quatre fois plus que le niveau d'avant 2025, soit 2,4 %. La guerre commerciale n'est pas terminée. Elle a simplement perdu son instrument le plus ambitieux.

FÉVR. 2026 [JURIDIQUE] La question des remboursements : 264 milliards de dollars en suspens

L'arrêt de la Cour suprême ne dit pas si l'État doit rembourser les droits perçus au titre des droits IEEPA désormais invalidés. Cette question, qui pourrait porter sur des centaines de milliards de dollars, est laissée aux juridictions inférieures et aux procédures à venir. Les importateurs qui ont payé des droits IEEPA et déposé des contestations douanières dans les délais pourraient avoir droit à remboursement. Ceux qui n'en ont pas déposé, peut-être pas. L'incertitude juridique et budgétaire va durer des années.

FÉVR. 2026 [ACCORD] Retrait du droit sur l'Inde après un engagement sur le pétrole russe

Le président Trump annonce le retrait du droit secondaire de 25 % sur l'Inde après que celle-ci a indiqué qu'elle limiterait ses achats de pétrole russe. L'épisode illustre la nature transactionnelle du régime tarifaire : les droits de douane ne sont pas seulement des instruments commerciaux, ce sont des leviers diplomatiques que l'on peut appliquer et retirer en fonction du comportement géopolitique.

Le bilan final : les initiatives tarifaires ont-elles atteint leurs objectifs ?

Éliminer le déficit commercial

Le déficit a baissé de 2,1 milliards de dollars sur une base de 1 100 milliards : pratiquement inchangé

✗ Non atteint

Relocaliser les emplois industriels

Exportations américaines en baisse de 18,1 % ; recul de l'emploi dans les biens durables, l'agriculture et l'extraction minière

✗ Non atteint

Générer des recettes publiques

264 à 287 milliards de dollars de droits de douane, soit +192 % par rapport à 2024

✓ Atteint (mais payé par les consommateurs américains)

Contraindre les partenaires commerciaux à négocier

Japon, Corée du Sud, Vietnam, Royaume-Uni, UE, Philippines et Indonésie ont tous signé des accords-cadres

✓ Partiellement atteint

Réduire l'influence économique chinoise

La Chine a riposté massivement ; les exportateurs de soja américains ont perdu durablement le marché chinois ; la Chine a diversifié ses fournisseurs

⚠ Mitigé, les États-Unis aussi pénalisés

Solidité constitutionnelle

Droits IEEPA annulés à 6 contre 3 par la Cour suprême le 20 février 2026

✗ Juridiquement invalidé

Ce qui demeure :

Même après l'arrêt de la Cour suprême, le paysage tarifaire américain est durablement transformé. Les droits de la Section 232, auxquels la Cour suprême n'a pas touché, maintiennent l'acier, l'aluminium, les automobiles, le cuivre, le bois, les produits pharmaceutiques et le mobilier sous des droits élevés. Les droits de la Section 301 sur la Chine antérieurs à 2025 demeurent. Début 2026, après l'arrêt, le taux moyen des droits de douane américains est d'environ 9 %, plus de trois fois le taux de 2,4 % en vigueur avant le second mandat du président Trump.

Le monde d'avant le 20 janvier 2025, où la plupart des marchandises entraient aux États-Unis à des taux NPF proches de zéro, où la politique commerciale était gérée par des institutions

multilatérales, où les chaînes d'approvisionnement étaient bâties sur l'hypothèse d'un libre accès au marché américain, ce monde-là ne reviendra pas. Pas entièrement. Pas rapidement.

La guerre tarifaire de 2025 a été censurée par les tribunaux. Mais les conditions politiques, les intérêts industriels et le nationalisme économique qui l'ont bâtie sont toujours là. C'est le fait le plus important pour toute entreprise qui commerce avec les États-Unis.

Les 6 points à retenir :

1. Tout a commencé le premier jour, le 20 janvier 2025. La guerre tarifaire n'a pas été improvisée. Elle a été planifiée, séquencée et déclenchée dès la première heure du second mandat du président Trump.
2. Le Liberation Day (2 avril) en a été la pièce maîtresse : un droit de base de 10 % sur pratiquement tous les pays, des taux plus élevés pour 57 nations et 145 % sur les produits chinois au plus fort de la crise.
3. Le fondement juridique s'est fissuré : la Cour suprême a jugé à 6 contre 3, le 20 février 2026, que l'IEEPA n'autorise pas les droits de douane. Le cadre des droits réciproques a été annulé.
4. Les droits de la Section 232 ont survécu : l'acier, l'aluminium, les voitures, le cuivre, le bois et les produits pharmaceutiques restent soumis à des droits élevés. Après l'arrêt, le plancher tarifaire est d'environ 9 % : toujours 3 fois la moyenne d'avant 2025.
5. Le coût économique a été lourd : 3 800 \$ de pouvoir d'achat perdu par ménage ; exportations américaines en baisse de 18,1 % ; croissance du PIB amputée ; un déficit commercial qui a à peine bougé.
6. Le monde a changé durablement : les chaînes d'approvisionnement ont été réacheminées, les relations commerciales redéfinies, et les conditions politiques d'une répétition de 2025 restent entièrement réunies.

Chapitre quatre :

Les représailles mondiales :

L'onde de choc : réalignements et résistances

« Nous nous battons jusqu'au bout. La Chine ne craint pas une guerre commerciale. »

- Porte-parole du ministère chinois du Commerce, avril 2025

Toute action dans le commerce international produit une réaction, et l'offensive tarifaire de 2025 a suscité des réactions de toutes les grandes économies du monde. Certains pays ont riposté. D'autres ont négocié. D'autres encore ont cherché à contourner les nouveaux murs. Et une institution, l'Organisation mondiale du commerce, censée être l'arbitre précisément de ce type de différend, s'est retrouvée hors jeu face à la détermination d'une grande puissance à agir unilatéralement. Ce chapitre retrace ces réponses, car comprendre ce que le monde a fait en réponse au Liberation Day est indispensable pour comprendre les changements durables produits par la guerre tarifaire.

La réaction de la Chine : des représailles maximales

Végèce écrivait pour les soldats, mais sa maxime vaut tout autant pour le commerce : ***si vis pacem, para bellum*** (si tu veux la paix, prépare la guerre). La Chine était la cible principale de l'offensive tarifaire du président Trump, et Pékin s'y était manifestement préparé. Sa réponse fut la plus complète et la plus sophistiquée stratégiquement de tous les partenaires commerciaux. Contrairement à la plupart des pays, qui se sont empressés de rejoindre la table des négociations pendant la pause de quatre-vingt-dix jours, la Chine a répondu pas à pas à chaque escalade américaine, en ajoutant à l'affrontement ses propres armes non tarifaires.

La première réponse chinoise intervint le 4 février, trois jours après les premiers droits américains, lorsque Pékin imposa des contre-droits ciblant spécifiquement les exportations agricoles américaines : soja, porc, bœuf, maïs et coton. Le choix était délibéré et précis. Il ne s'agissait pas de produits pris au hasard. C'étaient ceux qui comptaient le plus pour le cœur agricole de

l'Amérique, pour les producteurs de soja de l'Iowa, les céréaliers de l'Indiana, les éleveurs de porcs de Caroline du Nord. En les visant, la Chine envoyait un message non pas à la Maison-Blanche, mais à la base républicaine qui avait porté le président Trump au pouvoir. La douleur d'une guerre commerciale, signalait Pékin, se ferait d'abord sentir dans les communautés les plus fidèles au président.

Lorsque l'escalade du Liberation Day exclut la Chine de la pause de quatre-vingt-dix jours et porta les droits américains sur les produits chinois à cent vingt-cinq pour cent, la réponse de Pékin fut tout aussi complète. Les contre-droits sur les produits américains atteignirent cent vingt-cinq pour cent. Des restrictions à l'exportation de terres rares furent imposées, une arme qui frappait la dépendance structurelle des secteurs américains de la technologie et de la défense à l'égard de chaînes d'approvisionnement minières contrôlées par la Chine. Et les facilités commerciales dont bénéficiaient les plateformes américaines de commerce en ligne sur le marché chinois furent supprimées, en miroir de la suppression américaine du de minimis pour les colis chinois.

La restriction sur les terres rares mérite une attention particulière, car elle illustre un aspect important des vulnérabilités asymétriques de la relation sino-américaine. Les États-Unis disposent d'importants gisements naturels de terres rares, mais ont, au fil de décennies de mondialisation, laissé s'atrophier leur capacité nationale de transformation, parce que les fournisseurs chinois étaient moins chers. En 2025, environ quatre-vingt-dix pour cent de la transformation mondiale des terres rares était concentrée en Chine. Pour les moteurs de véhicules électriques, les générateurs d'éoliennes, la fabrication de semi-conducteurs avancés et les systèmes de guidage militaires, technologies au cœur à la fois de la transition énergétique et de la sécurité nationale, il n'existait aucune alternative réaliste à court terme à l'approvisionnement chinois. La restriction fut levée en juin 2025 dans le cadre d'un accord diplomatique limité, mais la vulnérabilité qu'elle avait mise au jour était structurelle et ne pouvait être résolue en quelques mois.

Les représailles agricoles eurent des effets plus rapides et plus durables que l'une ou l'autre partie ne l'avait sans doute prévu. Les acheteurs publics chinois de céréales n'ont pas réduit progressivement leurs commandes auprès des fournisseurs américains. Ils les ont arrêtées. Les fournisseurs brésiliens et argentins se sont emparés du marché chinois du soja en quelques semaines après le Liberation Day, établissant des relations d'approvisionnement, des infrastructures logistiques et des accords d'achat qui ont acquis leur propre dynamique. Les exportations américaines de soja vers la Chine, qui représentaient l'un des plus importants flux bilatéraux de commerce agricole au monde, se sont effondrées à presque zéro en l'espace de

deux mois. Lorsque les droits de douane finissent par baisser, les flux commerciaux réorientés ne reviennent pas automatiquement. Les nouvelles relations perdurent. Les infrastructures les servent. La logique commerciale d'un retour en arrière n'existe pas. Début 2026, le marché chinois du soja que les agriculteurs américains avaient construit pendant des décennies restait, en pratique, perdu.

Le Canada : le riposteur réticent

L'amer avertissement de Cicéron, *inter arma enim silent leges* (en temps de guerre, les lois se taisent), décrit la situation du Canada avec une précision inconfortable. La position du Canada dans la guerre commerciale de 2025 était, à certains égards, la plus difficile de tous les partenaires commerciaux. Grande économie la plus dépendante du commerce au monde au regard de sa taille, environ soixante-quinze pour cent des exportations canadiennes allant aux États-Unis, le Canada ne pouvait pas absorber des droits de vingt-cinq pour cent sans graves dommages économiques. Sa sidérurgie, son secteur automobile, ses exportateurs agricoles et les centaines de milliers de travailleurs employés dans des chaînes d'approvisionnement transfrontalières construites au cours des trente années écoulées depuis l'ALENA faisaient tous face à une perturbation immédiate et aiguë.

En même temps, capituler sans la moindre réponse visible aurait été politiquement intenable sur le plan intérieur. Le gouvernement canadien traversait une élection générale au printemps 2025, le Premier ministre Mark Carney ayant remplacé Justin Trudeau en février après la démission de ce dernier. La guerre commerciale devint un enjeu central de la campagne électorale, Carney se posant en défenseur de la souveraineté canadienne face à l'agression économique américaine, un positionnement que les conservateurs eurent du mal à contrer.

La réponse effective du Canada refléta sa vulnérabilité structurelle. Lorsque les droits du 1er février furent imposés, Carney appela directement le président Trump, et une pause de trente jours fut obtenue en quarante-huit heures. À l'expiration de la pause début mars et à la reprise des droits, le Canada activa une liste ciblée de mesures de rétorsion sur des biens de consommation américains, jus d'orange, bourbon, motos, appareils électroménagers, choisis pour maximiser la visibilité politique dans les États américains clés tout en minimisant les dommages pour les industries canadiennes dépendant d'intrants américains. Ce fut une riposte de précision plutôt qu'une contre-attaque généralisée. En août, les droits américains sur les produits canadiens avaient grimpé à trente-cinq pour cent, au-delà même du niveau initial de

vingt-cinq pour cent. Le Canada répondit en suspendant sa taxe prévue sur les services numériques visant les entreprises technologiques américaines, offrant au président Trump une concession visible qui facilita une remise à plat diplomatique partielle.

L'expérience canadienne illustre la réalité structurelle de l'asymétrie économique dans les relations commerciales. Lorsque votre premier partenaire commercial, de très loin, décide d'imposer des droits de douane, vos options sont limitées, quels que soient les mérites juridiques ou économiques de votre position. Vous pouvez riposter symboliquement, négocier pour limiter les dégâts ou accepter le coût intégral. Le Canada a combiné les trois, acceptant finalement une exposition tarifaire importante et durable en échange du maintien de la relation et de la préservation d'un certain accès au marché.

L'Union européenne : deux voies à la fois

La réponse de l'Union européenne à l'offensive tarifaire de 2025 fut la plus sophistiquée stratégiquement parmi les grands partenaires commerciaux, précisément parce qu'elle était la plus divisée en interne. L'UE n'est pas un acteur unique de la politique commerciale à la manière du Japon ou de la Corée du Sud : c'est une coalition de vingt-sept États membres aux expositions économiques très différentes, aux priorités stratégiques distinctes et aux réflexes politiques divergents quant à la manière de répondre à l'agression commerciale américaine.

L'Allemagne, dont le secteur automobile exporte chaque année environ vingt milliards d'euros de véhicules vers les États-Unis, était fortement exposée à la fois au droit de base du Liberation Day et au droit spécifique de vingt-cinq pour cent sur l'automobile. L'Irlande, dont l'industrie pharmaceutique est tournée de façon disproportionnée vers le marché américain, faisait face à une exposition existentielle aux menaces de droits sur les produits pharmaceutiques. Les Pays-Bas, premier port et plateforme logistique d'Europe, avaient des intérêts qui traversaient presque tous les secteurs. La France, moins directement exposée au marché américain et dotée d'une plus longue tradition de politique industrielle dirigée par l'État, était plus disposée à envisager des représailles frontales. Les États d'Europe du Sud avaient leur propre combinaison d'expositions et de priorités.

La réponse de l'UE à cette tension interne fut une stratégie à double voie : poursuivre le dialogue diplomatique et la négociation tout en saisissant l'OMC, en préparant des contre-mesures tarifaires et en construisant des recours juridiques. En pratique, la voie diplomatique domina. Le commissaire européen au Commerce dialogua intensément avec l'USTR, offrant des

concessions sur l'accès au marché agricole, la réglementation des services numériques et les achats d'énergie, qui figuraient depuis des années sur la liste des griefs américains. L'UE était prête à céder sur le fond pour éviter le taux phare du Liberation Day.

La percée intervint le 21 août 2025, lorsque les États-Unis et l'UE publièrent un accord-cadre. L'UE évita le droit de trente pour cent dont tous ses produits étaient menacés. En échange, elle s'engagea à réduire ses propres droits sur toute une gamme de produits américains, à augmenter ses achats de gaz naturel liquéfié américain et à faciliter l'accès des services financiers américains à des marchés européens clés. L'UE lança ensuite sa propre procédure législative pour réduire formellement ses droits sur les produits américains, une procédure nécessitant l'approbation du Parlement européen et du Conseil, plus lente qu'un décret présidentiel américain, mais qui représentait un véritable engagement politique.

Note de l'auteur : Le dilemme stratégique européen

La position de négociation de l'UE en 2025 était façonnée par une contrainte structurelle rarement évoquée dans les analyses économiques de la guerre commerciale : la dépendance à l'OTAN. Les pays européens visés par les droits américains dépendaient en même temps de la garantie de sécurité américaine pour se défendre contre l'agression russe. L'Allemagne, les Pays-Bas, la Pologne et les États baltes ne pouvaient pas se permettre de pousser l'affrontement commercial au point d'endommager la relation de sécurité. Le compromis implicite, accepter une douleur économique pour préserver le parapluie militaire, ne fut jamais formulé explicitement, mais tout le monde le comprenait dans les salles de négociation.

Cette dépendance limitait le levier de l'UE d'une manière qui échappe aux analyses purement économiques. Le PIB de l'UE est comparable à celui des États-Unis. Ses volumes commerciaux sont suffisamment importants pour qu'une véritable riposte ait pu nuire sensiblement aux exportateurs américains. Mais les gouvernements européens ont calculé que le coût d'apparaître comme sapant la relation de sécurité transatlantique, au moment où la Russie menait une guerre sur le sol européen, était supérieur au coût des droits de douane. Les économistes du commerce qui se demandaient pourquoi l'UE ne s'était pas battue plus fermement oubliaient la variable sécuritaire.

L'OMC : les limites du droit commercial international

L'Organisation mondiale du commerce avait, en théorie, été conçue précisément pour ce type de situation. Lorsqu'une grande puissance commerciale impose des droits de douane dépassant ses engagements consolidés à l'OMC, les autres membres peuvent engager une procédure de règlement des différends ; des groupes spéciaux sont constitués, des décisions sont rendues et, si le pays fautif ne s'y conforme pas, les plaignants sont autorisés à imposer des mesures de rétorsion de valeur équivalente. C'est un système élégant, soigneusement élaboré au fil de

décennies de négociations, avec l'objectif explicite de soumettre les différends commerciaux à l'État de droit plutôt qu'à la loi des représailles.

L'éternelle question de Juvénal, ***quis custodiet ipsos custodes?*** (qui gardera les gardiens eux-mêmes ?), n'avait jamais été aussi pertinente. En 2025, le système n'a pas fonctionné. L'UE, le Canada, le Japon, la Chine et d'autres partenaires commerciaux ont saisi l'OMC contre les droits du Liberation Day. Ces affaires ont rejoint la file d'attente. Des groupes spéciaux ont été constitués. Des procédures ont été engagées. Rien de tout cela n'a entraîné le moindre recul tarifaire au cours de l'année où les droits ont été les plus dommageables. Les procédures devant un groupe spécial prennent douze à dix-huit mois dans des conditions favorables. Les procédures devant l'Organe d'appel prennent davantage. Et l'Organe d'appel de l'OMC, la plus haute instance juridictionnelle de l'institution, était paralysé depuis 2019, lorsque l'administration du premier mandat Trump avait bloqué toute nouvelle nomination, réussissant à neutraliser le mécanisme d'appel. L'administration Biden n'était pas revenue sur cette position. En 2025, les membres de l'OMC pouvaient engager des différends et obtenir des rapports de groupes spéciaux, mais il n'existait aucune juridiction finale opérationnelle pour faire appliquer ces décisions à un pays qui choisissait de faire appel « dans le vide ».

Le problème de fond est de ceux que les juristes internationaux comprennent depuis des décennies, mais que les décideurs préfèrent souvent ne pas affronter : le droit commercial international, comme tout le droit international, repose en dernière analyse sur le respect volontaire des États souverains. L'OMC peut autoriser des représailles. Elle ne peut pas contraindre un gouvernement à changer de politique. Lorsque la première économie du monde décide que son intérêt national exige de ne pas respecter ses engagements à l'OMC, l'institution ne dispose d'aucun mécanisme d'exécution capable de modifier ce calcul. Les différends engagés en 2025 étaient juridiquement fondés. Ils étaient procéduralement corrects. Ils n'ont rien changé aux droits perçus à chaque point d'entrée des États-Unis.

L'échec de l'OMC a mis en lumière une caractéristique fondamentale de l'ordre international d'après-guerre que la guerre commerciale de 2025 a rendue éclatante : le système commercial multilatéral fondé sur des règles a été construit par les États-Unis, entretenu par les États-Unis et dépend, en dernier ressort, de la volonté des États-Unis d'y opérer. Lorsque les États-Unis ont décidé, au titre de l'IEEPA et de la Section 232, de tout simplement contourner le système, celui-ci n'avait aucun mécanisme de réponse. Le reste du monde pouvait engager des procédures,

voter des résolutions et publier des déclarations. Il ne pouvait pas faire disparaître les droits de douane.

La fragmentation accélérée des chaînes d'approvisionnement mondiales qui a accompagné la guerre commerciale, les entreprises réorientant leur production pour éviter les droits, le friend-shoring devenant une stratégie d'approvisionnement plutôt qu'une aspiration politique, de nouvelles relations commerciales se construisant sur l'alignement géopolitique plutôt que sur l'avantage comparatif, a été la réponse du marché à l'échec du système fondé sur des règles. Si l'on ne peut pas compter sur les règles, on construit des chaînes d'approvisionnement qui n'en dépendent pas.

La réponse mondiale à la guerre tarifaire de 2025 n'a produit aucun dénouement unique. La Chine a riposté et tenu bon. Le Canada a résisté et composé. L'UE a négocié et transigé. L'OMC a observé et enregistré des dossiers. Le résultat durable n'a pas été un retour à l'ordre commercial d'avant 2025, mais l'accélération de la fragmentation structurelle en cours depuis 2018 : un monde de moins en moins organisé autour du principe de l'avantage comparatif et de l'ouverture des marchés, et de plus en plus autour de l'alignement géopolitique, des engagements d'investissement et du calcul bilatéral de qui détient un levier sur qui.

Chapitre cinq

Héritage et heure des comptes

Les conséquences économiques et le monde d'après la guerre commerciale

« Les preuves de la stagnation économique américaine et du déclin de l'industrie manufacturière américaine abondent. »

- TIME Magazine, 15 janvier 2026

La guerre tarifaire de 2025 a pris fin, juridiquement, le 20 février 2026, lorsque la Cour suprême des États-Unis a jugé à six voix contre trois que l'IEEPA n'autorise pas le président à imposer des droits de douane. Le cadre des droits réciproques, le droit de base de dix pour cent, les taux du Liberation Day propres à chaque pays : tout cela était, au sens constitutionnel, terminé. Mais « pris fin » n'est pas le mot juste pour décrire ce qui s'est réellement passé, car les droits de la Section 232 qui ont survécu à l'arrêt maintiennent le taux moyen des droits de douane américains à trois fois son niveau d'avant 2025. Les perturbations des chaînes d'approvisionnement sont structurelles. Les relations diplomatiques ont été durablement recalibrées. Et la coalition politique qui a bâti le Liberation Day est intacte, mobilisée et déjà en quête du prochain instrument. Ce chapitre est l'heure des comptes : combien la guerre tarifaire a-t-elle réellement coûté, qu'a réellement décidé la Cour suprême, et à quoi ressemble le monde de l'autre côté ?

Le bilan économique

Horace avertissait : ***pecunia, si uti scis, ancilla est; si nescis, domina*** (l'argent, si tu sais t'en servir, est ton serviteur ; sinon, ton maître). Une évaluation économique honnête du programme tarifaire de 2025 exige de distinguer ce qu'il a permis d'obtenir de ce qu'il a coûté, et de se demander, avec la question d'Horace à l'esprit, si le rapport avait un sens. Du côté des recettes, le résultat est sans ambiguïté et historique. Les États-Unis ont perçu entre deux cent soixante-quatre et deux cent quatre-vingt-sept milliards de dollars de droits de douane en 2025, soit une hausse de cent quatre-vingt-douze pour cent par rapport aux soixante-dix-neuf milliards perçus en 2024. Le taux moyen des droits est passé de deux virgule quatre à

sept virgule sept pour cent, son plus haut niveau depuis 1947. Selon ses critères de recettes, le programme tarifaire a été le plus réussi de l'histoire américaine moderne.

Les coûts ont été à la mesure. L'analyse exhaustive du Yale Budget Lab a estimé que l'ensemble des droits de 2025 avait réduit la croissance du PIB réel de neuf dixièmes de point de pourcentage et laissé l'économie américaine durablement plus petite de six dixièmes de pour cent à long terme, soit l'équivalent d'environ cent soixante milliards de dollars de production perdue chaque année. Le ménage américain moyen a perdu environ trois mille huit cents dollars de pouvoir d'achat, mesurés en prix de 2024. Les prix alimentaires ont augmenté de deux virgule huit pour cent. Le coût moyen d'un véhicule importé a augmenté d'environ quatre mille dollars. Les exportations américaines ont chuté de dix-huit virgule un pour cent, les représailles étrangères fermant des marchés dans l'agriculture, l'industrie et les services. Le secteur des biens durables, l'agriculture et l'extraction minière se sont tous contractés. Les secteurs qui formaient le cœur de la base politique de l'administration ont été parmi les plus durement touchés par les conséquences de la politique que cette base avait soutenue.

Le tableau de bord macroéconomique de 2025 raconte une histoire édifiante en chiffres précis. La croissance du PIB a ralenti à **1,4 %** en rythme annualisé au dernier trimestre 2025, pour un taux annuel de **2,2 %**, bien en deçà des 2,8 % atteints en 2024 et des 2,9 % enregistrés en 2023. Les prix à la consommation ont accéléré à **2,9 % en glissement annuel** en décembre 2025. Le Yale Budget Lab a spécifiquement calculé que les seuls droits IEEPA invalidés avaient ajouté entre **1 250 \$ et 1 751 \$** à la charge annuelle du ménage américain moyen, des chiffres qui complètent la perte globale de pouvoir d'achat de 3 800 \$ lorsque l'on compte l'ensemble des droits de 2025.

Nulle part la contradiction de la politique n'était plus flagrante que dans les chiffres du déficit commercial eux-mêmes. Bien qu'il fût la justification officielle de tout le programme, le déficit commercial américain sur les marchandises n'a pas seulement stagné : il a battu un record historique, atteignant **1 241 milliards de dollars**, en hausse de 2,1 % sur un an. La politique tarifaire qui promettait de combler le déficit l'avait, paradoxalement, creusé : les importations anticipées avant les échéances tarifaires, le déplacement des chaînes d'approvisionnement renchérissant les intrants et les représailles étrangères réduisant les recettes d'exportation américaines se sont conjugués pour produire exactement l'inverse de l'objectif déclaré.

À l'échelle sectorielle, l'industrie du vélo et des équipements de plein air offre une étude de cas instructive. Les droits appliqués aux vélos et composants d'origine chinoise ont atteint des taux

effectifs d'environ **66 %** sous l'effet combiné des surtaxes IEEPA et Section 301. Des marques comme **Trek, Specialized et Shimano** ont été contraintes d'augmenter leurs prix de détail aux États-Unis, de limiter leurs volumes d'importation et de retarder leurs livraisons, créant le type d'incertitude de planification à long terme qui décourage l'investissement. L'association professionnelle **PeopleForBikes** a averti la Maison-Blanche, dans une lettre officielle, que l'impact sur l'industrie nationale du cycle pourrait s'avérer « dévastateur ». Il ne s'agissait pas d'acteurs marginaux : c'étaient des marques américaines de milieu de gamme, avec des réseaux de distribution et des emplois aux États-Unis, prises entre deux feux d'une stratégie tarifaire visant principalement la Chine.

Le chiffre le plus accablant du bilan économique de 2025 n'est ni celui des recettes ni celui de l'impact sur le PIB. C'est celui-ci : le déficit commercial américain sur les marchandises, l'urgence nationale déclarée, la justification officielle de tout le programme, l'indicateur à l'aune duquel l'administration avait promis de mesurer son succès, a diminué d'environ deux milliards de dollars sur une base de plus de mille milliards. Deux milliards de dollars. Sur un déficit commercial de mille deux cents milliards. C'est une réduction de moins de deux dixièmes de pour cent. Le programme tarifaire qui a rapporté deux cent soixante-quatre milliards de dollars, qui a coûté trois mille huit cents dollars au ménage américain moyen, qui a réduit la croissance du PIB de près d'un point de pourcentage entier, qui a déclenché la plus grande bataille constitutionnelle de l'histoire américaine sur les pouvoirs commerciaux du président, n'a pas fait bouger de façon mesurable le chiffre qu'il était censé faire bouger.

Cela n'a pas surpris les économistes. L'explication structurelle est simple : les balances commerciales ne sont pas déterminées par les structures tarifaires. Elles sont déterminées par la relation entre le taux d'épargne national d'un pays et son taux d'investissement. Un pays qui épargne moins qu'il n'investit importera des capitaux et affichera un déficit courant. Les États-Unis connaissent un tel déficit presque sans interruption depuis le début des années 1980, à travers des périodes de droits élevés comme de droits faibles, d'accords commerciaux comme de guerres commerciales, d'administrations démocrates comme républicaines. Les droits de douane peuvent modifier la composition d'un déficit, réduisant la part de la Chine tout en augmentant les importations en provenance du Vietnam, du Mexique ou de Taïwan, mais ils ne peuvent pas éliminer l'écart global sans s'attaquer aussi aux conditions macroéconomiques sous-jacentes. Les données de 2025 l'ont confirmé avec précision. Les importations américaines en provenance de Chine ont baissé. Celles en provenance du Vietnam, de Taïwan et du Mexique ont augmenté. Le déficit total a à peine changé.

L'économie tarifaire de 2025 a eu de vrais gagnants. Les producteurs américains d'acier et d'aluminium ont largement profité de la baisse de la concurrence des importations et de la hausse des prix intérieurs. Les fabricants pharmaceutiques américains ont obtenu un avantage concurrentiel puissant, le droit de cent pour cent sur les médicaments de marque produits à l'étranger menaçant le modèle économique de leurs concurrents européens et japonais. Le service des douanes américain lui-même est devenu, pour la première fois de mémoire d'homme, un instrument budgétaire majeur du gouvernement fédéral, percevant des recettes à une échelle qui en faisait un contributeur significatif aux finances fédérales.

Mais la liste des perdants était plus longue et plus lourde de conséquences économiques. Les exportateurs agricoles américains avaient perdu le marché chinois et ne l'avaient pas retrouvé début 2026. Les consommateurs américains ont payé plus cher un large éventail de biens. Les entreprises américaines dépendant d'intrants importés, industriels, distributeurs, entreprises du bâtiment, ont subi des hausses de coûts qui ont comprimé leurs marges et réduit leur compétitivité. Les petits importateurs, dépourvus de l'infrastructure de conformité nécessaire pour gérer une déclaration en douane formelle pour chaque colis, ont supporté une charge disproportionnée du fait de la suppression du de minimis. Et les décisions d'investissement que le programme tarifaire était censé encourager, la relocalisation de l'industrie aux États-Unis, ont été compliquées, voire dans certains cas découragées, par l'incertitude juridique entourant tout le cadre IEEPA, les entreprises refusant d'engager des capitaux dans des projets industriels américains dont le fondement politique pouvait être annulé par un tribunal.

L'arrêt de la Cour suprême : un tournant décisif

La tradition juridique romaine nous a légué la maxime *fiat iustitia, ruat caelum* (que justice soit faite, dût le ciel s'effondrer), et le 20 février 2026, la Cour suprême a prouvé qu'elle l'entendait exactement ainsi. Le dénouement juridique de la guerre tarifaire de 2025 est arrivé avec la clarté décisive qui avait manqué aux résultats économiques. Le 20 février 2026, par une décision à six voix contre trois dans les affaires jointes *Learning Resources Inc. v. President Trump et V.O.S. Selections v. United States*, la Cour suprême des États-Unis a jugé que l'International Emergency Economic Powers Act n'autorise pas le président à imposer des droits de douane.

L'opinion majoritaire, rédigée par la juge Amy Coney Barrett et rejointe par cinq collègues de sensibilités diverses, une composition qui reflétait l'ampleur des objections constitutionnelles à la

théorie tarifaire fondée sur l'IEEPA, était méthodique dans son raisonnement. Elle a examiné le texte de l'IEEPA, qui autorise le président à « réglementer » les transactions financières et à « interdire » ou « réglementer » l'importation en cas d'urgence nationale déclarée. Elle a examiné les travaux préparatoires de la loi, adoptée en 1977 précisément pour remplacer un texte antérieur qui autorisait les droits de douane, et dont aucune des délibérations parlementaires ne faisait référence à un pouvoir tarifaire. Elle a appliqué le principe d'interprétation selon lequel les tribunaux présument que le Congrès ne dissimule pas d'habilitations politiques majeures, comme le pouvoir d'imposer la plus forte hausse de droits de douane en quatre-vingts ans, dans une formulation législative large et imprécise. La conclusion ne faisait guère de doute : le texte, l'histoire et la structure de l'IEEPA n'offraient aucun appui à un pouvoir tarifaire, et la lecture de la loi par l'administration a été rejetée.

Les trois juges dissidents, Thomas, Alito et Gorsuch, ont soutenu que la lecture de la majorité était excessivement restrictive et que le large pouvoir de l'exécutif en matière d'affaires économiques extérieures soutenait la position de l'administration. Mais la marge de six voix de la majorité était suffisamment large pour refléter un véritable consensus constitutionnel plutôt qu'une issue idéologique serrée.

Les conséquences pratiques de l'arrêt furent immédiates et importantes. Le droit réciproque de base de dix pour cent fut invalidé. Les taux du Liberation Day propres à chaque pays, les quarante-six pour cent sur le Vietnam avant l'accord, les plus de trente pour cent sur des dizaines de pays, furent invalidés. Toute hausse tarifaire fondée sur l'IEEPA fut annulée. Ce qui a survécu, ce sont les droits de la Section 232, acier, aluminium, automobiles, cuivre, bois, produits pharmaceutiques, mobilier, ainsi que les droits de la Section 301 sur la Chine datant du premier mandat du président Trump. Ils reposaient sur des fondements législatifs distincts et validés par les tribunaux, auxquels l'arrêt n'a pas touché. Après l'arrêt, le taux moyen des droits de douane américains, reflétant ces droits maintenus, s'est établi autour de neuf pour cent, toujours trois à quatre fois le niveau d'avant 2025, soit deux virgule quatre pour cent.

La réaction du président Trump à l'arrêt fut rapide et provocatrice. Quelques heures après la décision, il qualifia publiquement les juges, dont il avait lui-même nommé la majorité, d'« **idiots** », et déclara que les États-Unis seraient « finis » sans les recettes douanières. Le soir même du 20 février, il signa un nouveau décret imposant un **droit universel de 10 %** sur toutes les importations américaines, en invoquant cette fois la **Section 122 du Trade Act de 1974** plutôt que l'IEEPA. Il annonça ensuite son intention de le porter à 15 %, sans que cette hausse se soit

concrétisée début mars 2026. Les douanes américaines cessèrent officiellement de percevoir les droits fondés sur l'IEEPA invalidés le **24 février 2026**.

Le nouvel instrument de la Section 122 est toutefois juridiquement fragile en lui-même. La loi exige explicitement l'existence d'un **déficit de la balance des paiements** comme condition préalable à l'invocation de ce pouvoir tarifaire d'urgence, or la balance des paiements des États-Unis est actuellement jugée stable par les évaluateurs nationaux et internationaux, y compris le FMI. Les juristes et les commentateurs du droit commercial n'ont pas tardé à relever que toute contestation du décret Section 122 a de bonnes chances d'aboutir pour les mêmes raisons structurelles que la contestation de l'IEEPA : on ne peut présumer que le Congrès a dissimulé un pouvoir tarifaire unilatéral de grande ampleur dans une loi dont les conditions de déclenchement ne sont manifestement pas réunies. Autrement dit, la guerre tarifaire a peut-être changé d'instrument juridique, mais pas de vulnérabilité constitutionnelle.

Note de l'auteur : LA CRISE DES REMBOURSEMENTS EN GESTATION

La question à laquelle la Cour suprême n'a pas répondu, en la laissant délibérément aux juridictions inférieures, est celle de savoir si l'État doit rembourser les droits perçus au titre des droits IEEPA désormais invalidés. Ce n'est pas une petite question. Une part importante des deux cent soixante-quatre milliards de dollars perçus en 2025 provenait des droits IEEPA. Si les tribunaux finissent par ordonner des remboursements sur les contestations recevables, l'exposition budgétaire est énorme.

Mais voici le point pratique essentiel que la plupart des comptes rendus de l'arrêt ont manqué : le droit au remboursement dépend entièrement du dépôt, par l'importateur, d'une contestation douanière (protest) dans les délais. En droit douanier américain, une contestation doit être déposée dans les cent quatre-vingts jours suivant la liquidation de la déclaration concernée. Pour les déclarations liquidées en avril et mai 2025, le délai de contestation a pu expirer avant que la Cour suprême ne statue en février 2026. Les entreprises qui ont payé des droits IEEPA sans déposer de contestation dans les délais pourraient être définitivement privées de tout recouvrement, quel que soit l'arrêt constitutionnel.

Cette asymétrie, où la responsabilité de l'État dépend de démarches procédurales que la plupart des importateurs n'ont pas accomplies, faute d'avoir anticipé un arrêt de la Cour suprême en leur faveur, est l'une des injustices silencieuses de la guerre commerciale de 2025. Tout importateur qui pense être exposé aux droits IEEPA doit consulter sans délai un conseil juridique spécialisé en douane pour évaluer si des demandes de remboursement restent recevables.

L'ampleur du passif potentiel lié aux remboursements est sans précédent dans l'histoire douanière américaine. Les estimations prudentes situent l'exposition de l'État entre **130 et 200 milliards de dollars**, soit la part issue de l'IEEPA des 264 milliards de dollars de droits perçus en 2025. Plus de **300 000 entreprises** ont acquitté ces droits sur la période ; parmi elles, environ **2 000** avaient déposé des demandes de remboursement formelles auprès de la Cour du commerce international (CIT) début mars 2026, un nombre que les observateurs juridiques s'attendent à voir augmenter fortement à mesure que les délais de procédure seront clarifiés.

Parmi les entreprises qui ont agi le plus tôt et le plus publiquement figuraient **Costco, la filiale américaine de Toyota et FedEx**, de grands importateurs dont l'exposition tarifaire se chiffrait en dizaines ou en centaines de millions de dollars. Le cas le plus emblématique est toutefois celui de **Learning Resources Inc.**, un importateur de jouets éducatifs basé dans l'Illinois, dont le PDG, Rick Woldenberg, fut parmi les 2 000 premiers requérants à contester les droits. Son entreprise a supporté plus de **10 millions de dollars** de droits de douane entre avril et décembre 2025. L'affaire, enregistrée sous le numéro **24-1287 Learning Resources Inc. v. Trump**, a donné son nom à la procédure jointe que la Cour suprême a finalement tranchée. La réflexion de Woldenberg

après l'arrêt fut, comme à son habitude, mesurée : « J'espère que la décision de la Cour permettra à chacun de prendre du recul et de réfléchir à ce qui est important et à ce qu'il faut faire. »

La procédure de remboursement elle-même a déjà donné lieu à son propre feuilleton judiciaire. Le **2 mars 2026**, une cour d'appel fédérale a rejeté la demande de l'administration Trump de retarder de quatre mois au plus les procédures de remboursement avant que la CIT ne reprenne l'examen des demandes. La décision a confirmé que l'administration ne peut pas freiner unilatéralement ses obligations de remboursement, une conclusion qui exerce une pression budgétaire durable sur un budget fédéral déjà fragilisé par la perte des recettes douanières. L'effet combiné de l'arrêt de la perception et d'un contentieux de remboursement de masse représente un retournement budgétaire d'une ampleur historique pour une administration qui avait fait des droits de douane un pilier de sa stratégie de recettes.

Quelles sont les principales répliques géopolitiques ?

Le rappel de Cicéron, *historia magistra vitae est* (l'histoire est maîtresse de vie), a rarement paru aussi pressant. Les conséquences économiques et juridiques de la guerre tarifaire de 2025 sont, à bien des égards, plus mesurables que ses conséquences géopolitiques, mais ces dernières pourraient se révéler plus durables. La guerre commerciale n'a pas seulement renchéri les biens importés. Elle a changé la façon dont les nations alliées perçoivent la fiabilité des États-Unis en tant que partenaire, et elle a accéléré des mutations structurelles de l'ordre économique mondial qui ne s'inverseront pas lorsque les droits de douane finiront par baisser.

La tension géopolitique la plus profonde née de la guerre commerciale est le paradoxe des nations alliées, Allemagne, Japon, Corée du Sud, Canada, Royaume-Uni, qui se sont retrouvées à la fois visées par les armes commerciales américaines et tenues de maintenir leurs partenariats de sécurité avec les États-Unis. L'Allemagne était menacée de droits de trente pour cent sur ses produits manufacturés tout en fournissant des troupes au flanc oriental de l'OTAN et en accueillant des forces américaines dans ses bases. Le Canada subissait des droits de vingt-cinq pour cent tout en participant à des exercices militaires conjoints avec les États-Unis et en partageant la défense du continent au sein du NORAD. Le Japon était menacé de droits de vingt-cinq à trente-cinq pour cent tout en accueillant des bases militaires américaines et en servant de pierre angulaire à l'architecture de sécurité américaine dans l'Indo-Pacifique.

Le calcul implicite de la plupart des nations alliées, accepter le coût économique plutôt que de risquer la relation de sécurité, a révélé quelque chose d'important et de troublant sur la structure de la puissance américaine. La dépendance géopolitique a subventionné l'agression commerciale. Les alliés qui ne pouvaient pas se permettre de perdre la garantie de sécurité américaine ne pouvaient pas, en dernière analyse, se permettre de riposter pleinement aux mesures commerciales américaines, quelle que soit la justification économique d'une telle riposte. La guerre tarifaire a démontré que les États-Unis pouvaient arracher à des alliés dépendants sur le plan sécuritaire des concessions économiques qu'ils ne pouvaient pas obtenir de puissances pleinement souveraines comme la Chine.

L'effet géopolitique de long terme qui pourrait s'avérer le plus lourd de conséquences est difficile à observer directement : la diversification discrète des relations économiques à l'écart des États-Unis par les pays qui ont subi le choc tarifaire. L'Allemagne a accéléré ses relations commerciales et d'investissement avec l'Asie du Sud-Est et l'Inde. La Corée du Sud a investi dans des chaînes d'approvisionnement sur des marchés non américains. La Chine a approfondi ses liens économiques avec le Sud global, se positionnant comme un partenaire fiable à long terme pour des pays qui avaient été témoins de l'instabilité de la politique commerciale américaine. Ces mouvements sont structurels et non tactiques. Ils ne s'inversent pas lorsque les droits américains baissent. Une fois construites, les chaînes d'approvisionnement ont leur propre dynamique : contrats, infrastructures logistiques, relations commerciales et familiarité institutionnelle qui perdurent bien après le changement des conditions politiques qui les ont fait naître.

La réaction internationale à l'arrêt lui-même a révélé la profondeur de l'incertitude qu'il laissait derrière lui. La **Commission européenne** a immédiatement publié une déclaration affirmant qu'« un accord est un accord » et appelant Washington à honorer les engagements commerciaux pris dans les déclarations bilatérales antérieures. **Christine Lagarde**, présidente de la Banque centrale européenne, a reconnu qu'elle n'était « pas sûre » de toutes les conséquences de l'arrêt, ajoutant : « Il est fondamental que chacun, dans le commerce, connaisse clairement l'avenir des relations. » Le Représentant au Commerce **Jamieson Greer** a cherché à rassurer les partenaires en affirmant que les accords bilatéraux existants, avec l'UE, la Chine et d'autres, ne seraient pas invalidés par la décision de la Cour. **La Chine**, de son côté, a appelé les États-Unis à « annuler les droits unilatéraux imposés aux partenaires commerciaux », signalant que Pékin utiliserait ce vide juridique comme levier dans les négociations commerciales en cours. Le marché mondial s'est retrouvé, selon le mot d'un commentateur, « pris entre les corrections constitutionnelles de la Cour suprême et l'obsession protectionniste inébranlable du président ».

Un changement durable ou une aberration passagère ?

Le vieux vers latin résume le dilemme : *tempora mutantur, nos et mutamur in illis* (les temps changent, et nous changeons avec eux). La question la plus profonde que pose la guerre tarifaire de 2025 est de savoir si elle représente une déviation temporaire par rapport au consensus de la politique commerciale américaine d'après-guerre, ou un point d'inflexion structurel dont le système commercial mondial ne reviendra pas. La réponse, début 2026, est qu'elle est les deux, selon la dimension que l'on examine.

Sur le plan juridique, l'IEEPA a été définitivement fermée en tant qu'instrument tarifaire. L'arrêt à six voix contre trois de la Cour suprême trace une frontière constitutionnelle claire que les futurs présidents ne pourront franchir sans un nouveau fondement législatif. Pour imposer des droits de l'ampleur du Liberation Day par voie exécutive, une future administration aurait besoin soit d'une nouvelle loi du Congrès, soit d'une théorie juridique que la Cour suprême n'a pas encore eu l'occasion de rejeter. En ce sens précis et étroit, ce qui s'est passé en 2025 fut un excès de pouvoir constitutionnel ponctuel, corrigé par les tribunaux.

Sur le plan structurel, en revanche, la permanence du changement est plus difficile à nier. Les droits de la Section 232 sur l'acier, l'aluminium, les automobiles, le cuivre, les produits pharmaceutiques, le bois et le mobilier restent en vigueur et ne disparaîtront pas automatiquement au gré des alternances. Il n'existe aucun mécanisme de suppression automatique : chacun exigerait un nouvel examen au titre de la Section 232 et une décision présidentielle de revenir en arrière. La coalition politique favorable à leur maintien est organisée, bien financée et liée à des communautés porteuses de griefs économiques réels. Le plancher tarifaire d'environ neuf pour cent après l'arrêt est, en pratique, la nouvelle référence de la politique commerciale américaine, et aucune coalition politique de force comparable ne plaide pour sa réduction.

La fragmentation des chaînes d'approvisionnement que la guerre commerciale de 2025 a accélérée est également structurelle. Le friend-shoring, qui consiste à construire les chaînes d'approvisionnement selon les lignes de l'alignement géopolitique plutôt que de la seule efficacité économique, est passé du concept politique à la réalité des affaires. Les entreprises ont investi, signé des contrats, construit des réseaux logistiques et recruté des effectifs qui reflètent un monde où l'exposition tarifaire dépend des relations géopolitiques. Revenir sur ces investissements exigerait non seulement un changement de politique, mais une logique commerciale, et la logique commerciale suit la dynamique de l'investissement.

Surtout, les conditions politiques qui ont produit le Liberation Day sont toujours réunies. Le nationalisme économique qui a porté l'offensive tarifaire de 2025 n'a pas perdu lorsque la Cour suprême a statué en février 2026. La Cour a arrêté un instrument. Elle n'a dissous ni le mouvement, ni sa base, ni la conviction que les déficits commerciaux sont des tableaux de score, que les droits de douane sont des armes de souveraineté nationale et que les partenaires commerciaux de l'Amérique profitent de son ouverture depuis des décennies. Tout futur président, de quelque parti qu'il soit, qui voudra user agressivement de la politique commerciale disposera à la fois des véhicules juridiques (Section 232, Section 301) et de la base politique intérieure pour le faire.

Le paradoxe ultime de la guerre tarifaire de 2025, et c'est un véritable paradoxe, non une simple figure de style, est qu'une politique conçue pour rendre l'Amérique économiquement dominante l'a rendue économiquement plus faible à court terme, diplomatiquement plus isolée vis-à-vis de ses alliés et juridiquement excessive dans sa théorie constitutionnelle. Elle a pourtant modifié durablement les termes du débat sur le commerce, la souveraineté et la puissance économique américaine. Le consensus d'avant 2025, selon lequel l'ouverture des marchés servait les intérêts américains, les institutions multilatérales apportaient une discipline utile et les déficits commerciaux étaient des phénomènes macroéconomiques gérables plutôt que des urgences nationales, ce consensus a disparu. Il n'était pas assez solide pour survivre à un mouvement politique déterminé qui le rejetait.

Le monde du début de 2026 n'est pas celui de janvier 2025. Les droits qui subsistent ne sont pas ceux de janvier 2025. Les relations entre les États-Unis et leurs partenaires commerciaux ont été recalibrées d'une manière qui ne s'inversera pas complètement. Les chaînes d'approvisionnement de l'économie mondiale ont été réacheminées. La voie juridique des droits IEEPA a été fermée. Le plancher de la Section 232 s'est normalisé à trois fois son niveau d'avant 2025. Et le mouvement politique qui a fait tout cela est toujours là, toujours organisé, toujours convaincu d'avoir raison, et toujours à l'affût de la prochaine occasion.

Enfin, si la Cour suprême a fermé la porte de l'IEEPA, les conditions politiques qui ont tout bâti se tiennent devant elle, à la recherche de la prochaine entrée. L'héritage profond de la guerre commerciale de 2025 ne réside pas dans les droits qui ont été annulés, mais dans ceux qui ont survécu et dans les conditions qui produiront les prochains.

Chapitre six

L'après : et maintenant ?

De nouveaux chapitres de l'économie mondiale

Horace avertissait que *vis consili experts mole ruit sua* (la force sans discernement s'effondre sous son propre poids), et les dix-neuf mois qui ont suivi l'arrêt de la Cour suprême de février 2026 se lisent comme une longue illustration de cette maxime. La conclusion initiale de ce livre refermait l'histoire à un moment qui ressemblait, on le comprend, à une fin : l'IEEPA morte, la Section 122 tout juste signée, le contentieux des remboursements à peine engagé. Ce n'était pas une fin. C'était le premier échange de ce qui est devenu, en septembre 2026, un duel permanent entre un pouvoir exécutif déterminé à maintenir en vie son pouvoir tarifaire par tous les véhicules législatifs disponibles et un pouvoir judiciaire qui retrouvait le même vice constitutionnel partout où il regardait. Quatre instruments juridiques distincts, l'IEEPA, la Section 122, la Section 338 et la Section 301, ont été invoqués en l'espace d'un an et demi. Trois juridictions sont intervenues, dont deux fois contre la même administration sur le même grief de fond. Aucune de ces décisions n'a encore fait arriver le moindre dollar de remboursement effectif sur le compte bancaire d'un importateur. Ce fossé, entre la victoire judiciaire sur le papier et la réalité financière sur le terrain, est le véritable sujet de ce dernier chapitre.

Une jurisprudence de « tape-taupe » : de la Section 122 à la Section 301

Le schéma établi le soir du 20 février 2026, lorsque la proclamation 11012 remplaça les droits IEEPA invalidés par une surtaxe mondiale de 10 % au titre de la Section 122 du Trade Act de 1974, quelques heures seulement après l'arrêt de la Cour suprême, s'est répété avec une régularité presque mécanique pendant le reste de l'année. La Section 122 elle-même n'a jamais reposé sur un terrain solide. La loi exige que le président identifie un véritable « déficit de la balance des paiements », mesuré, selon l'intention du Congrès en 1974, à l'aune de l'un de trois indicateurs reconnus : la liquidité, les règlements officiels ou la balance de base. En 2026, aucun de ces concepts de l'ère de Bretton Woods ne correspondait clairement au fonctionnement réel du système monétaire international, un point que l'avocat du gouvernement lui-même a concédé lors de l'audience du 10 avril 2026. Le 7 mai 2026, une formation divisée de trois juges de la Cour du commerce international, dans les affaires jointes *Oregon v. United States* et *Burlap and Barrel*,

Inc. v. United States, a jugé à deux voix contre une que la proclamation 11012 excédait les pouvoirs conférés au président par la Section 122. Le juge Stanceu a exprimé une opinion dissidente, estimant que la majorité avait interprété trop étroitement la notion de « déficit » figurant dans la loi.

La victoire était plus étroite que ne le laissaient croire les gros titres. La cour n'a reconnu la qualité pour agir qu'à trois des requérants, l'État de Washington (au titre des importations de l'Université de Washington), Burlap and Barrel, Inc. et Basic Fun, Inc., et a rejeté les demandes des vingt et un autres États co-requérants pour défaut de qualité pour agir, jugeant leurs préjudices allégués, la répercussion indirecte des coûts sur les résidents et les administrations de l'État, trop hypothétiques pour fonder une action en justice. L'injonction permanente prononcée par la CIT ne protégeait donc qu'exactement trois importateurs. Tous les autres ont continué de payer. Le gouvernement a fait appel devant le circuit fédéral dès le lendemain et demandé une suspension immédiate ; la suspension administrative est intervenue le 12 mai et, le 11 juin 2026, le circuit fédéral a accordé une suspension complète dans l'attente de l'appel, estimant, selon le critère traditionnel en quatre points de l'arrêt *Nken v. Holder*, que le gouvernement avait de bonnes chances de l'emporter sur le fond. Le droit, jugé illégal par un tribunal fédéral, a continué d'être perçu auprès de tous les importateurs sauf les trois requérants nommés, sur la foi de la prédiction d'une cour d'appel selon laquelle la décision qui les protégeait finirait par être infirmée.

L'horloge interne de la Section 122 a rendu le contentieux en partie théorique. La loi plafonne ce type de surtaxe d'urgence à cent cinquante jours en l'absence de loi du Congrès, et aucun texte de prolongation n'a jamais été déposé. Le droit a expiré de plein droit à 0 h 01, heure de l'Est, le 24 juillet 2026, exactement cent cinquante jours après son entrée en vigueur. À la même minute, un remplaçant a pris sa place : de nouveaux droits de dix à douze et demi pour cent sur les produits de soixante économies, publiés au 91 Fed. Reg. 47318, cette fois au titre de la Section 301 du Trade Act de 1974, justifiés par une enquête du Représentant américain au Commerce sur les pratiques de travail forcé dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. La décision de l'enquête avait été rendue le 2 juin, son audience publique tenue le 7 juillet, et sa date d'effet synchronisée à la seconde près avec l'expiration de la Section 122. Contrairement à la Section 122, la Section 301 ne comporte aucune clause d'extinction légale. Pour la première fois depuis le Liberation Day, l'administration avait trouvé un instrument sans date d'expiration intégrée.

Le 3 août 2026, une coalition de vingt-cinq États, presque tous emmenés par des procureurs généraux démocrates, de New York et de la Californie à l'Arizona, au Colorado, au Minnesota, à la Pennsylvanie et au Delaware, a saisi la Cour du commerce international contre les nouveaux

droits de la Section 301, qui couvraient alors des marchandises représentant plus de quatre-vingt-dix-neuf pour cent des importations américaines en provenance des économies concernées. La procureure générale de New York, Letitia James, y a vu, dans une déclaration publique, la troisième tentative de l'administration de réimposer des droits que les tribunaux avaient déjà annulés à deux reprises. La requête pointait un vice structurel précis : l'enquête sur le travail forcé, contrairement à une véritable enquête au titre de la Section 301, ne prévoyait aucun mécanisme permettant à un pays visé d'obtenir la levée de ses droits s'il modifiait les pratiques sanctionnées, une conception que les requérants jugeaient incompatible avec le texte même de la loi. Cette affaire était toujours pendante au moment de la rédaction de ce chapitre. Par ailleurs, le circuit fédéral a entendu les plaidoiries sur le fond de l'appel relatif à la Section 122 le 31 août 2026 ; le Cato Institute et le professeur Ilya Somin, qui avaient contribué à porter la contestation initiale de l'IEEPA, ont déposé le 9 septembre un nouveau mémoire d'amicus curiae exhortant la cour à confirmer la décision de la CIT et, si nécessaire, à juger que la Section 122, telle que l'interprète l'administration, constituerait en elle-même une délégation inconstitutionnelle du pouvoir législatif. Aucune décision n'avait été rendue au moment où ces lignes étaient écrites.

- Le Canada et une loi vieille de quatre-vingt-seize ans :

Si la bataille judiciaire intérieure montrait une administration passant rapidement d'une loi commerciale contemporaine à l'autre, le front canadien la montrait remontant près d'un siècle en arrière pour exhumer un texte que personne n'avait jamais utilisé. Le 20 juillet 2026, le président Trump a signé trois proclamations imposant un droit ad valorem supplémentaire de cinquante pour cent sur les véhicules automobiles, les boissons alcoolisées et les produits laitiers canadiens, ainsi que sur une liste annexe plus large allant du ciment et du mobilier aux textiles et aux bâtons de hockey, un montant que la fiche d'information de l'administration elle-même évaluait à environ vingt milliards de dollars d'échanges annuels, sur une relation commerciale canado-américaine en marchandises proche de trois cent quatre-vingts milliards. Le fondement juridique était la Section 338 du Tariff Act de 1930, une disposition de l'époque Hoover, adoptée la même année que la loi Smoot-Hawley elle-même, qu'aucun président américain n'avait invoquée au cours des quatre-vingt-seize années écoulées. Les proclamations présentaient la mesure comme une réponse à la « discrimination » canadienne à l'encontre des exportations américaines et à la poursuite par Ottawa de ses représailles contre les vagues tarifaires précédentes. Fait inhabituel, les droits s'appliquaient même aux produits canadiens bénéficiant de la franchise au titre de l'ACEUM, l'accord

commercial même que Washington avait négocié, puis renégocié, comme fondement supposé du commerce nord-américain.

Le Canada, l'un des deux seuls partenaires commerciaux que la Maison-Blanche avait alors désignés pour avoir refusé de « négocier plutôt que de riposter », l'autre étant la Chine, a annoncé qu'il répondrait aux nouveaux droits dollar pour dollar. Le symbole de la Section 338 n'a pas échappé aux juristes du commerce : une administration qui avait épuisé l'IEEPA et se battait pour maintenir la Section 122 en vie devant le circuit fédéral était allée chercher, et avait trouvé, une loi toujours en vigueur issue de la même époque législative que Smoot-Hawley, la loi que les chapitres précédents de ce livre ont maintes fois citée comme le grand avertissement du vingtième siècle. Le « roi du tarif » dont cette administration se réclame, William McKinley, n'était plus, au moment où ce chapitre est écrit, le seul précédent en jeu ; le Congrès d'Herbert Hoover en avait discrètement fourni un second.

- La Chine : le contrepoids des terres rares :

Pendant que les tribunaux américains statuaient sur la légalité des instruments tarifaires successifs, le levier le plus décisif de la relation sino-américaine s'est déplacé vers un domaine qu'aucun tribunal ne pouvait atteindre. En avril 2025, Pékin avait ajouté sept éléments de terres rares et les technologies de transformation associées à sa liste de contrôle des exportations, en représailles directes aux droits du Liberation Day ; les États-Unis dépendaient de la Chine pour environ soixante-dix pour cent de leurs importations de terres rares entre 2020 et 2023. Une trêve conclue lors du sommet Trump-Xi en Corée du Sud en octobre 2025 a conduit la Chine à suspendre formellement les plus larges de ces contrôles jusqu'au 10 novembre 2026, dans le cadre d'une détente commerciale plus large comprenant des engagements chinois d'achat d'avions Boeing et de produits agricoles américains.

La trêve s'est révélée plus étroite qu'annoncé. Les données douanières chinoises examinées en mai 2026 montraient que les exportations de terres rares lourdes, dysprosium, terbium et yttrium, matériaux indispensables à l'électronique de défense, aux semi-conducteurs et aux aimants des véhicules électriques, restaient inférieures d'environ cinquante pour cent à leurs volumes d'avant les contrôles, alors même que les totaux globaux d'exportation de terres rares s'étaient largement redressés. Hors de Chine, le prix de l'yttrium avait été multiplié par environ cent quarante depuis avril 2025 ; le dysprosium et le terbium coûtaient quatre à cinq fois plus cher. Pékin continuait d'accorder des licences d'exportation de manière sélective,

préservant son levier sur les chaînes d'approvisionnement qu'il jugeait stratégiquement sensibles, tout en affirmant publiquement approuver toutes les demandes recevables. Puis, après l'échec des négociations commerciales de Madrid fin mai 2026, sur ce que Washington qualifiait de mesures chinoises de mise sur liste noire et de redevances portuaires visant les navires liés à la Chine, et ce que Pékin qualifiait d'escalade américaine provocatrice, Trump a annoncé le 30 mai un nouveau droit de cent pour cent sur les produits chinois et de nouveaux contrôles à l'exportation sur les logiciels critiques, tous deux applicables au 1er novembre 2026. Le ministère chinois du Commerce n'a pas répondu par un droit équivalent, mais par une déclaration de défi tranquille : « La position de la Chine est constante. Nous ne voulons pas d'une guerre tarifaire, mais nous ne la craignons pas. » Aucun droit de rétorsion n'a suivi immédiatement. Pour un gouvernement qui avait répondu à chaque escalade américaine précédente sur le même terrain, cette retenue était en soi un signal : un rappel que le levier le plus efficace de Pékin, à la mi-2026, n'était pas le barème tarifaire mais la chaîne d'approvisionnement en minerais, et qu'il n'avait aucun besoin de l'utiliser prématurément.

- Bruxelles avance à son propre rythme : le doublement sur l'acier :

Toutes les escalades de 2026 n'étaient pas des réponses à Washington. Les mesures de sauvegarde de l'Union européenne sur l'acier, qui devaient expirer le 30 juin 2026, ont donné à la Commission européenne l'occasion d'agir de manière totalement indépendante de la saga judiciaire américaine. Face à une surcapacité sidérurgique mondiale projetée à sept cent vingt et un millions de tonnes d'ici 2027, due en très grande majorité à la production chinoise, la Commission a proposé en octobre 2025 de réduire de près de moitié le volume d'acier importable en franchise de droits, à environ dix-huit virgule trois millions de tonnes par an, soit une baisse de quarante-sept pour cent par rapport aux niveaux de 2024, tout en doublant le droit hors contingent de vingt-cinq à cinquante pour cent, le niveau même que les États-Unis et le Canada appliquaient déjà à l'acier. Les gouvernements et le Parlement européen sont parvenus à un accord final sur la mesure en 2026. Le vice-président exécutif Stéphane Séjourné l'a présentée comme « la réindustrialisation de l'Europe ». La mesure comptait moins pour ce qu'elle disait des relations transatlantiques, l'UE ayant parallèlement saisi l'OMC contre les droits américains sur l'acier et l'aluminium, que pour ce qu'elle révélait de la nouvelle norme mondiale : même un bloc commercial qui avait passé 2025 à défendre publiquement l'ouverture des marchés contre le protectionnisme de Washington se retrouvait, en moins d'un an, à adopter le niveau tarifaire de Washington comme plafond de

sa défense face à un pays tiers. Le plancher fixé par la guerre commerciale de 2025 aux États-Unis était, en 2026, adopté volontairement ailleurs.

LA CRISE DES REMBOURSEMENTS, ACTE II

La première édition de ce livre signalait l'exposition aux remboursements IEEPA, estimée prudemment entre cent trente et deux cents milliards de dollars, comme une crise en gestation. En septembre 2026, une seconde exposition aux remboursements, de structure similaire, était venue s'y ajouter, offrant une illustration plus crue encore du peu de valeur d'une décision favorable sans injonction effective, non suspendue, pour la soutenir.

La décision de la Cour du commerce international du 7 mai 2026 contre la Section 122 était, à première vue, une seconde défaite majeure pour le programme tarifaire : un tribunal fédéral jugeait la surtaxe illégale et en ordonnait le remboursement avec intérêts. En pratique, la décision ne bénéficiait qu'à exactement trois parties. Tous les autres importateurs qui ont acquitté la surtaxe de la Section 122 entre le 24 février et le 24 juillet 2026, soit environ cinq mois de droits de dix pour cent sur la quasi-totalité des importations américaines, restent, à l'heure où ces lignes sont écrites, sans décision qui leur profite, parce que la suspension accordée par le circuit fédéral dans l'attente de l'appel empêche l'injonction de la CIT de produire des effets plus larges, et parce que l'appel au fond était toujours pendant lorsque le droit a de toute façon expiré de lui-même.

La leçon pratique s'ajoute à celle de l'épisode IEEPA : gagner l'argument constitutionnel et recevoir l'argent sont deux processus distincts, sur deux calendriers distincts, et une administration confrontée à des défaites en série a constamment trouvé le moyen, appels, suspensions, nouvelle proclamation, nouvelle loi, de maintenir le second processus plusieurs étapes derrière le premier. Tout importateur exposé à la Section 122 ou à la Section 301 doit considérer le dépôt d'une contestation comme urgent, quelle que soit l'issue de l'appel pendant devant le circuit fédéral ; la qualité pour obtenir un remboursement est plaidée avec autant d'acharnement que la légalité même du droit.

Et maintenant ?

Quatre instruments, un seul réflexe. L'IEEPA offrait la portée la plus large et est tombée la première. La Section 122 offrait une portée plus étroite et limitée dans le temps, et n'est aujourd'hui en vie que parce qu'une suspension en appel a survécu à sa propre clause d'extinction de cent cinquante jours ; une décision du circuit fédéral contre elle, quand elle viendra, arrivera après l'expiration du droit concerné, ne laissant en suspens que la question des remboursements. La Section 338 a puisé en 1930 un outil qu'aucun tribunal n'a éprouvé à l'époque moderne, et son premier véritable test judiciaire n'a pas encore eu lieu. La Section 301, la plus récente des quatre, est aussi, paradoxalement, la plus durable : contrairement à ses devancières, elle ne comporte aucune date d'expiration légale et, à moins qu'un tribunal ne trouve un vice dans l'enquête sur le travail forcé elle-même, elle n'expire pas selon un calendrier comme la Section 122. Si le schéma établi depuis février 2026 se confirme, la prochaine contestation judiciaire ne portera pas sur la question de savoir si des droits de douane peuvent être imposés,

cette question a déjà reçu une réponse à six voix contre trois, mais sur celle de savoir laquelle des portes législatives restantes peut encore être forcée, et combien de temps chacune restera ouverte avant que le prochain tribunal ne la referme.

William McKinley, le président que cette administration a maintes fois invoqué comme modèle, a consacré le dernier discours de sa vie, prononcé à Buffalo le 5 septembre 1901, la veille de son assassinat, à revenir sur la doctrine même qui l'avait rendu célèbre : « les guerres commerciales ne sont pas profitables », déclara-t-il à son auditoire, soutenant que les accords commerciaux réciproques, et non les représailles, étaient « en harmonie avec l'esprit du temps ». Dix-neuf mois après l'arrêt de la Cour suprême, l'administration qui a rebaptisé une montagne en son honneur ne montrait aucune évolution comparable. Chaque défaite judiciaire a été suivie, dans la journée ou dans la même minute, d'une nouvelle théorie législative plutôt que d'un changement de cap. La leçon que McKinley n'a tirée qu'à la fin de sa présidence, à savoir que les droits de douane sont un outil aux rendements décroissants et au coût diplomatique croissant, reste, en septembre 2026, une question ouverte plutôt qu'une affaire entendue pour son successeur autoproclamé.

Pour le lecteur qui pilote une véritable chaîne d'approvisionnement plutôt qu'une stratégie contentieuse, l'enseignement pratique de ce chapitre est plus étroit que ne le laisse supposer son intensité juridique, et plus utile. Le taux compte moins que la durée, et la durée n'est plus inscrite dans le droit de douane lui-même : elle est inscrite dans le calendrier judiciaire. Une surtaxe de dix pour cent assortie d'une extinction ferme à cent cinquante jours est un problème de trésorerie que l'on peut modéliser. Un droit de dix à douze et demi pour cent sans clause d'extinction, adossé à une enquête sur le travail forcé qui n'offre aucun mécanisme permettant à un pays visé d'en obtenir la levée, est un coût structurel de l'accès au marché américain, un coût qui ne prend fin que lorsqu'un tribunal le décide, et non lorsqu'un calendrier l'impose. En 2026, la stratégie douanière ne consiste plus à identifier le droit en vigueur et à s'organiser en conséquence. Elle consiste à identifier quel véhicule législatif porte actuellement la charge, à surveiller quelle juridiction en est saisie et à bâtir une structure d'approvisionnement assez résiliente pour survivre au prochain véhicule que choisira l'administration. La guerre des instruments est, en ce sens, la véritable héritière de la guerre des droits de douane que ce livre entendait documenter, et elle ne montre, à l'heure où ces lignes sont écrites, aucun signe de s'approcher de sa propre conclusion.

Conclusion :

Virgile savait, comme tout stratège se doit de le savoir, que ***non omnia possumus omnes*** (nous ne pouvons pas tous tout faire). La restriction finale des pouvoirs IEEPA par la Cour suprême en 2026 a offert un bref soupir de soulagement aux traditionalistes, mais ce serait une erreur de management fatale que d'y voir un retour au « business as usual ». La porte des pouvoirs d'urgence de l'exécutif a peut-être été rétrécie, mais les conditions politiques et économiques qui l'ont construite se tiennent toujours devant elle, prêtes à forcer une autre entrée.

Le véritable héritage de la guerre commerciale de 2025, c'est la normalisation du plancher de la Section 232 au triple de son niveau d'avant le conflit et le réacheminement durable des chaînes d'approvisionnement mondiales vers des partenaires « de confiance ». Nous sommes passés d'un monde de l'efficacité à un monde de l'allégeance.

Pour le créateur d'entreprise d'aujourd'hui, la leçon est claire : la douane n'est plus une fonction de conformité reléguée au back-office, c'est une arme stratégique de première ligne. Les « résultats optimaux » que je défends dans ces pages exigent de refuser les validations faciles. Dans cette nouvelle ère, le succès appartient à ceux qui voient un droit de 15 % non pas comme un coût à absorber, mais comme un signal pour innover, relocaliser et reconfigurer l'ensemble de leur chaîne de valeur. La guerre des droits de douane est devenue une guerre de la résilience. La question n'est plus de savoir si le prochain choc viendra, mais comment vous avez fortifié votre périmètre.

Références et sources :

I. Sources juridiques et exécutives primaires

1. **Archives de la Maison-Blanche (31 juillet 2025) :** « *Further Modifying the Reciprocal Tariff Rates.* » Détail : documente la modification, en juillet 2025, du **décret 14257**, précisant le droit de base de 10 % et l'évolution des taux par pays après les premières négociations.
2. **The American Presidency Project (2 avril 2025) :** « *Executive Order 14257, Regulating Imports With a Reciprocal Tariff.* » Détail : le texte fondateur par lequel Trump déclare une urgence nationale au titre du déficit commercial.
3. **Cour suprême des États-Unis (20 février 2026) :** « *Learning Resources, Inc. v. Trump (No. 24-1287).* » Détail : l'opinion majoritaire (6 contre 3) rédigée par le président de la Cour, John Roberts, annulant les droits fondés sur l'IEEPA comme inconstitutionnels.
4. **Federal Register (mai 2025) :** « *EO 14256: Synthetic Opioid Supply Chain and De Minimis Exemptions.* » Détail : traite spécifiquement de la fermeture de la brèche du « de minimis » de 800 \$ pour les produits chinois.
5. **Bulletin du U.S. Customs and Border Protection (CBP) (21 février 2026) :** « *Guidance on the Suspension of IEEPA Collections.* » Détail : instructions techniques pour l'arrêt immédiat de la perception des droits du « Liberation Day ».

II. Analyses économiques et expertises

6. **Yale Budget Lab (21 février 2026) :** « *State of Tariffs: February 2026.* » Détail : analyse le passage de l'IEEPA au fondement de la **Section 122** et calcule le plancher normalisé de la Section 232.
7. **Tax Foundation (février 2026) :** « *Tariff Tracker: Impact of Trump Tariffs by the Numbers.* » Détail : confirme les 264 milliards de dollars perçus en 2025 et l'impact minime de 2,1 milliards de dollars sur le déficit commercial total.
8. **Penn Wharton Budget Model (PWBM) (avril 2025) :** « *The Economic Effects of President Trump's Tariffs.* » Détail : projection précoce de la baisse du PIB à long terme (environ 6 %) et de la perte de revenu des ménages.
9. **Peterson Institute for International Economics (PIIE) (janvier 2026) :** « *The Decoupling Delusion: Why the 60% China Surcharge Rerouted Rather Than Reshored.* » Détail : analyse approfondie des stratégies de « contournement par le Mexique et le Vietnam » utilisées par les industriels.
10. **Deutsche Bank Research (décembre 2025) :** « *The 12% Ceiling: US Tariff Averages Reach Post-WWII Highs.* » Détail : comparaison historique des niveaux tarifaires de 2025 avec l'ère Smoot-Hawley de 1930.

III. Management et chaînes d'approvisionnement

11. **Harvard Business Review (septembre 2025) :** « *Boardroom Agility: Leading Through the 2025 Trade Shock.* » Détail : études de cas sur la manière dont des entreprises européennes (à l'image de Stuttgart évoqué au chapitre un) ont réorienté leurs opérations américaines.

12. **Supply Chain Management Review (novembre 2025)** : « *The Newark Bottleneck: Customs Audits as Non-Tariff Barriers.* » Détail : explore les « frictions administratives » observées sur le terrain lors des contrôles douaniers.
13. **McKinsey Global Institute (janvier 2026)** : « *Resilience Over Efficiency: The New Procurement Mandate.* » Détail : conforte la thèse du basculement vers un approvisionnement auprès de « partenaires de confiance ».
14. **J.P. Morgan Global Research (juin 2025)** : « *The Currency Trap: Devaluation as a Defense Against EO 14257.* » Détail : comment les partenaires commerciaux ont utilisé la politique monétaire pour compenser le droit de base de 10 %.

IV. Perspectives internationales et représailles

15. **Cleary Gottlieb Trade Alert (avril 2025)** : « *The EU's Response to Trump II Tariffs.* » Détail : recense les 18 milliards d'euros de contre-mesures visant les motos, le whiskey et l'acier américains.
16. **Eurasia Review (avril 2025)** : « *When Tariffs Turn to Trenches.* » Détail : analyse des risques géopolitiques du « découplage » en mer de Chine méridionale.
17. **South China Morning Post (août 2025)** : « *Beijing's Long Game: The 145% Threshold.* » Détail : examine la réponse interne de la Chine au cumul de la surtaxe de 60 % et des couches de la Section 301.
18. **Pillsbury Law Insights (janvier 2026)** : « *The Greenland Link: Tariffs as Political Leverage.* » Détail : documente l'escalade des droits contre des membres de l'UE pour des questions diplomatiques non commerciales.

V. Commentaires juridiques et perspectives

19. **Brookings Institution (24 février 2026)** : « *The End of IEEPA Tariffs? Why the Battle Moves to Section 232.* » Détail : analyse critique des raisons pour lesquelles le « mouvement politique » continuera de chercher d'autres entrées juridiques.
20. **Skadden Arps (20 février 2026)** : « *The Refund Chaos: Immediate Implications for Importers.* » Détail : guide pratique de gestion sur la manière dont les entreprises peuvent réclamer les plus de 200 milliards de dollars de droits illégalement perçus.
21. **Court of International Trade (7 mai 2026)** : « *Oregon v. United States and Burlap and Barrel, Inc. v. United States.* » Détail : décision à 2 contre 1 jugeant illégaux les droits de la Section 122 de la proclamation 11012 ; qualité pour agir limitée à trois requérants nommés ; opinion dissidente du juge Stanceu.
22. **Gibson Dunn (20 mai 2026)** : « *Section 122 Global Tariffs Invalidated by the Court of International Trade: Ruling and Next Steps.* » Détail : résume l'analyse de la qualité pour agir par la CIT et la portée étroite de l'injonction.
23. **Cour d'appel des États-Unis pour le circuit fédéral (11 juin 2026)** : « *State of Oregon v. Trump, Nos. 2026-1804, 2026-1805.* » Détail : fait droit à la demande de suspension du gouvernement dans l'attente de l'appel selon le critère en quatre points de l'arrêt Nken, maintenant les droits de la Section 122 pour les non-requérants.
24. **Federal Register (24 juillet 2026)** : « *91 Fed. Reg. 47318.* » Détail : droits de 10 à 12,5 % au titre de la Section 301 (travail forcé) sur soixante économies, en vigueur à la minute même où la Section 122 expirait de plein droit.

25. **Center for American Progress (juillet 2026)** : « *Trump's Section 122 Tariffs Have Delivered Nothing for American Businesses, Workers, or Communities.* » Détail : évaluation publiée avant l'expiration légale du 24 juillet.
26. **Cato Institute / Ilya Somin (9 septembre 2026)** : « *Our New Federal Circuit Amicus Brief in the Section 122 Tariff Case.* » Détail : mémoire d'amicus curiae déposé avant la décision au fond attendue du circuit fédéral, soutenant que la Section 122, telle qu'invoquée, constitue une délégation inconstitutionnelle.
27. **Wiley Rein LLP (21 juillet 2026)** : « *President Trump Imposes New 50% Tariffs on Certain Canadian Imports.* » Détail : première utilisation de la Section 338 du Tariff Act de 1930, visant l'automobile, l'alcool et les produits laitiers, en vigueur le 19 août 2026.
28. **La Presse Canadienne / L'Avenir / Le Temps (3-4 août 2026)** : « *25 États américains poursuivent Trump en justice pour ses nouveaux droits de douane.* » Détail : couverture de l'action en justice de la coalition de vingt-cinq États contre les droits de la Section 301 (travail forcé), menée par les procureurs généraux James, Jennings et d'autres.
29. **Reuters / Mining Weekly (13 mai 2026)** : « *Trump, Xi to weigh rare earth truce extension, but China's curbs still bite.* » Détail : données douanières chinoises montrant des pénuries persistantes de terres rares lourdes malgré la trêve d'octobre 2025.
30. **Agences de presse diverses (mai-juin 2026)** : « *China slams Trump's 100 percent tariff threat, defends rare earth curbs.* » Détail : couverture de l'échec des négociations commerciales de Madrid et de la réponse publique mesurée de la Chine.
31. **Reuters / TradingSat / La Télé (octobre 2025-2026)** : « *L'UE veut doubler les droits de douane sur l'acier et baisser de moitié les quotas d'importation.* » Détail : refonte des mesures de sauvegarde de la Commission européenne sur l'acier, indépendante du contentieux tarifaire américain, alignant les taux de l'UE sur ceux des États-Unis et du Canada.

Le 2 avril 2025, Donald Trump signe l'Ordonnance exécutive 14257 et déclenche la plus grande offensive tarifaire depuis 1930. Dix pour cent sur le monde entier. Cent quarante-cinq pour cent sur la Chine. Des milliers de milliards de dollars de valeur boursière évaporés en quarante-huit heures. Guerre Douanière décortiquée, mois par mois, la mécanique implacable d'une doctrine forgée depuis quarante ans — ses fondements juridiques, ses contradictions économiques, ses victimes silencieuses et ses gagnants inattendus. Quand la Cour suprême invalide l'édifice en février 2026, le monde du commerce n'est déjà plus le même. Ce livre est la cartographie de ce basculement.

